

ભારતીય બંધારણ અને લોકપ્રશાસન

નવા સુધારેલા સિલેબસ મુજબ કમ્બાઇન્ડ માસ્ટર અનુક્રમણિકા (New Page Order Index)

વિભાગ ૧: બંધારણનો પાયો અને સિદ્ધાંતો (THE FOUNDATION)

અભ્યાસક્રમ મુદ્દો / વિષય	સમાવિષ્ટ મુખ્ય બાબતો	પેજ નંબર
૧ ભારતીય પ્રશાસનની ઉત્ક્રાંતિ Evolution of Indian Administration	પ્રાચીન ભારતથી સાંપ્રત ભારત સુધી	પેજ ૧
૨ ભારતીય બંધારણ – ઉદભવ, વિકાસ અને લક્ષણો Origin, Evolution & Features	બંધારણ સભા, સ્ત્રોતો, મુખ્ય લક્ષણો	પેજ ૨
૩ બંધારણનું આમુખ The Preamble	આદર્શો, ઉદ્દેશો અને ઝરમો સુધારો	પેજ ૩
૪ મૂળભૂત અધિકારો અને ફરજો Fundamental Rights & Duties	કલમ ૧૨-૩૫ ના પેટા-અનુચ્છેદ, ૧૧ ફરજો	પેજ ૪
૫ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો Directive Principles of State Policy (DPSP)	ગાંધીવાદી, સામાજિક અને ઉદાર સિદ્ધાંતો	પેજ ૫
૬ બંધારણનું અંતર્નિહિત માળખું Basic Structure Doctrine	મૂળભૂત ઢાંચો અને ન્યાયિક ચુકાદાઓ	પેજ ૬
૭ બંધારણની જોગવાઈઓ અને સુધારા પ્રક્રિયા Amendments & Constitutional Provisions	અનુચ્છેદ ૩૬ અને મહત્વના સુધારાઓ	પેજ ૭

વિભાગ ૨: શાસન વ્યવસ્થા અને અંગો (THE GOVERNANCE & STRUCTURE)

૮ સમવાય તંત્ર તથા કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધો Federal Structure & Centre-State Relations	ધારાકીય, વહીવટી અને નાણાકીય સંબંધો	પેજ ૮
૯ સંસદીય વ્યવસ્થા Parliamentary System	વેસ્ટમિન્સ્ટર મોડેલ, ઉત્તરદાયિત્વનો સિદ્ધાંત	પેજ ૯
૧૦ સંઘ અને રાજ્યના કાર્યો અને જવાબદારીઓ Functions & Responsibilities of Union & States	સત્તાનું વિભાજન, સંયુક્ત યાદી	પેજ ૧૦
૧૧ રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલની ભૂમિકા Role of President & Governors	બંધારણીય વડા, વટહુકમ અને સત્તાઓ	પેજ ૧૧
૧૨ સંસદ અને રાજ્ય વિધાનમંડળ Parliament & State Legislatures	માળખું કાર્યો, ખરડા અને વિશેષાધિકારો	પેજ ૧૨

૧૩	कार्यपालिका અને न्यायपालिका Executive & Judiciary	મંત્રીમંડળ, સુપ્રિમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ	પેજ ૧૩
----	--	--	--------

વિભાગ ૩: પ્રશાસન અને લોકલ ગવર્નન્સ (ADMINISTRATION & LOCAL GOVERNANCE)

૧૪	કેન્દ્ર, રાજ્ય તથા જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર Central, State & District Administration	સચિવાલય માળખું અને કલેક્ટરની ભૂમિકા	પેજ ૧૪
૧૫	અમલદારતંત્ર તથા મુલ્કી સેવાઓ Bureaucracy & Civil Services	જાહેર સેવાઓ, તટસ્થતા અને જવાબદારી	પેજ ૧૫
૧૬	કાયદો તથા વ્યવસ્થાનું પ્રશાસન Law & Order Administration	પોલીસ વહીવટ અને આંતરિક સુરક્ષા	પેજ ૧૬
૧૭	પંચાયતી રાજ તથા સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ Panchayati Raj & Local Self-Government	૭૩મો અને ૭૪મો સુધારો, ત્રિ-સ્તરીય માળખું	પેજ ૧૭

વિભાગ ૪: સંસ્થાઓ અને લોક કલ્યાણ (INSTITUTIONS & POLICIES)

૧૮	બંધારણીય સંસ્થાઓ Constitutional Bodies	ECI, UPSC, GPSC, CAG, નાણાં પંચ	પેજ ૧૮ active
૧૯	વૈધાનિક, નિયમનકારી અને અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થાઓ Statutory, Regulatory & Quasi-Judicial Bodies	NHRC, SEBI, CVC, નીતિ આયોગ, ટ્રિબ્યુનલ્સ	પેજ ૧૯
૨૦	કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની અગત્યની નીતિઓ Important Government Policies & Programs	કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને સામાજિક નીતિઓ	પેજ ૨૦

નવા અભ્યાસક્રમ (Syllabus Order) મુજબ પુનર્ગઠિત રિવિઝન ઇન્ડેક્સ માર્ગદર્શિકા

ભારતીય બંધારણ (Indian Constitution)

ઇતિહાસ, મુખ્ય લક્ષણો અને આમુખની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

૧. બંધારણનો ઇતિહાસ (Constitutional History)

- **પ્રથમ માંગણી:** ઇ.સ. 1934માં એમ. એન. રોય (M. N. Roy) દ્વારા સૌપ્રથમ સત્તાવાર રીતે ભારત માટે અલગ બંધારણસભાની રચનાનો વિચાર રજૂ કરાયો હતો.
- **ગાંધીજીનો વિચાર:** આ પૂર્વે 1922માં મહાત્મા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે "ભારતનું રાજકીય ભાગ્ય ભારતીયો પોતે જ નક્કી કરશે અને બંધારણ ભારતીયોની ઈચ્છા મુજબ જ હોવું જોઈએ."
- **આધાર સ્ત્રોત:** ભારતના વર્તમાન બંધારણનો મોટો ભાગ બ્રિટિશ શાસન સમયના 'ભારત સરકાર ધારો 1935' માંથી લેવામાં આવ્યો છે.
- **કેબિનેટ મિશન:** દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ બાદ, બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા મોકલાયેલા 1946ના 'કેબિનેટ મિશન પ્લાન' હેઠળ ભારતમાં બંધારણસભાની વિધિવત રચના કરવામાં આવી.
- **પ્રથમ બેઠક:** બંધારણસભાની પ્રથમ બેઠક ૯ ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ મળી હતી, જેના કામચલાઉ (અસ્થાયી) પ્રમુખ તરીકે વરિષ્ઠ સભ્ય ડૉ. સચ્ચિદાનંદ સિંહાની પસંદગી કરાઈ હતી.
- **કાયમી પ્રમુખ:** ત્યારબાદ 11 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદને બંધારણસભાના કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે સર્વાનુમતે ચૂંટવામાં આવ્યા.
- **ખરડા સમિતિ (Drafting Committee):** બંધારણનો કાયો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે રચાયેલી ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ ડૉ. બી. આર. આંબેડકર (બાબાસાહેબ) હતા. દેશના બંધારણ ઘડતરમાં તેમના અજોડ પ્રદાન બદલ તેમને 'બંધારણના પિતા કે ઘડવૈયા' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
- **બંધારણીય સલાહકાર:** સર બેનેગલ નરસિંગ રાવ એટલે કે બી. એન. રાવ (B. N. Rau) બંધારણસભાના મુખ્ય કાનૂની સલાહકાર હતા.
- **લાગેલો સમય અને ખર્ચ:** બંધારણને પૂર્ણ સ્વરૂપ આપવામાં ૨ વર્ષ, ૧૧ મહિના અને ૧૮ દિવસ નો સમય લાગ્યો હતો. આ દરમિયાન કુલ 166 બેઠકો યોજાઈ અને આશરે ₹૬૪ લાખનો ખર્ચ થયો હતો.
- **સ્વીકાર અને અમલ:** ૨૬ નવેમ્બર 1949 ના રોજ બંધારણસભા દ્વારા બંધારણ પસાર કરી તેનો સ્વીકાર કરાયો, જેથી દર વર્ષે આ દિવસને 'બંધારણ દિવસ' તરીકે ઉજવાય છે. ત્યારબાદ ૨૬ જાન્યુઆરી 1950 થી આ બંધારણ દેશમાં સંપૂર્ણપણે અમલી બન્યું જેને આપણે 'પ્રજાસત્તાક દિવસ' તરીકે ગૌરવભરે ઉજવીએ છીએ.

૨. મૂળ બંધારણ અને વર્તમાન બંધારણ વચ્ચેનો તફાવત

ભારતના બંધારણમાં સમય અને જરૂરિયાત મુજબ સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, જેનો મુખ્ય તફાવત નીચે કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે:

બંધારણીય વિગત	મૂળ બંધારણ (૧૯૫૦ માં)	વર્તમાન બંધારણ (હાલમાં)
ભાગ (Parts)	22 ભાગ	25 ભાગ
અનુચ્છેદ (Articles)	395 અનુચ્છેદ	470 થી વધુ (પેટા-અનુચ્છેદો સાથે)
અનુસૂચિ (Schedules)	8 અનુસૂચિ	12 અનુસૂચિ

૩. બંધારણના મુખ્ય લક્ષણો (Salient Features)

- સૌથી લાંબુ લિખિત બંધારણ:** ભારતનું બંધારણ વિશ્વના તમામ સાર્વભૌમ દેશોમાં સૌથી મોટું વિસ્તૃત અને વિગતવાર લેખિત બંધારણ છે. આ માટે આશરે 60 દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
- પરિવર્તનશીલતા અને જડતાનું મિશ્રણ:** આપણું બંધારણ ન તો બ્રિટન જેવું વધુ પડતું લવચીક છે કે ન તો અમેરિકા જેવું અત્યંત કઠોર. તેમાં અનુચ્છેદ 368 હેઠળ જરૂરિયાત મુજબ સરળતાથી તેમજ વિશેષ બહુમતીથી સુધારા કરી શકાય છે.
- સંસદીય શાસન પ્રણાલી:** બ્રિટિશ મોડેલને આધારે ભારતમાં સંસદીય લોકશાહી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે, જેમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ બંધારણીય વડા છે અને વાસ્તવિક સત્તા વડાપ્રધાનના મંત્રીમંડળ હસ્તક હોય છે.
- મૂળભૂત અધિકારો (Fundamental Rights):** બંધારણના ભાગ-૩ માં નાગરિકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ૬ મૂળભૂત અધિકારો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે, જે અમેરિકાના બંધારણમાંથી પ્રેરિત છે.
- રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો (DPSP):** ભાગ-૪ માં આયર્લેન્ડના બંધારણમાંથી પ્રેરણા લઈ દેશને કલ્યાણકારી રાજ્ય બનાવવા માટે સરકારને દિશાનિર્દેશ આપતા સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કરાયો છે.
- સ્વતંત્ર અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર:** ભારતનું ન્યાયતંત્ર કારોબારી અને ધારાસભાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. ટોચ પર સર્વોચ્ચ અદાલત (Suprem Court) સાથે આખું માળખું એકીકૃત છે.
- એકલ નાગરિકત્વ (Single Citizenship):** અમેરિકાની જેમ ભારતનો નાગરિક બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવતો નથી. સમગ્ર દેશમાં માત્ર એક જ 'ભારતીય નાગરિકત્વ' માન્ય છે.
- પુખ્તવય મતાધિકાર:** કોઈપણ નાગરિક જે ૧૮ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમર ધરાવે છે તેને જાતિ, લિંગ, ધર્મ કે આર્થિક સ્થિતિના ભેદભાવ વગર સમાન મત આપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત છે.

૪. બંધારણનું આમુખ (The Preamble)

- બંધારણનો આત્મા:** આમુખને બંધારણનો 'આત્મા', 'હોકાયંત્ર', 'કૂંચી' અથવા 'પરિચય પત્ર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે સમગ્ર બંધારણના મૂળભૂત આદર્શો રજૂ કરે છે.
- ઐતિહાસિક આધાર:** જવાહરલાલ નેહરુ દ્વારા ૧૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૬ના રોજ રજૂ કરાયેલા અને ૨૨ જાન્યુઆરી ૧૯૪૭ના રોજ સ્વીકારાયેલા 'ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ' (Objective Resolution) પર આ આમુખ આધારિત છે.
- આમુખના મુખ્ય લક્ષણો:** આમુખ ભારતને એક સર્વભૌમ (Sovereign), સમાજવાદી (Socialist), બિનસાંપ્રદાયિક (Secular), લોકશાહી (Democratic) અને પ્રજાસત્તાક (Republic) દેશ જાહેર કરે છે.

- **ન્યાય અને સ્વતંત્રતા:** તે ભારતના તમામ નાગરિકો માટે ત્રણ પ્રકારના ન્યાય (સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય) અને પાંચ પ્રકારની સ્વતંત્રતા (વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસના) ની ગેરંટી આપે છે.
- **ઐતિહાસિક સુધારો (42nd Amendment):** આમુખમાં અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં માત્ર **એક જ વાર** સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ઇ.સ. 1976માં 42મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા આમુખમાં ત્રણ નવા શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા:

1. સમાજવાદી (Socialist)
2. બિનસાંપ્રદાયિક (Secular)
3. અખંડિતતા (Integrity)

પ. બંધારણ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ બાબતો

- **હસ્તલિખિત બંધારણ:** ભારતનું અસલ બંધારણ ટાઇપ કે પ્રિન્ટ કરવામાં આવ્યું નહોતું તેને **પ્રેમબિહારી નારાયણ રાયજાદા** દ્વારા સુંદર ઇટાલિક કેલિગ્રાફી શૈલીમાં હાથથી લખવામાં આવ્યું હતું.
- **કલાત્મક સજાવટ:** બંધારણના દરેક પૃષ્ઠને શાંતિનિકેતનના પ્રખ્યાત કલાકાર **નંદલાલ બોઝ** અને તેમના સાથીદારો દ્વારા સુંદર ચિત્રોથી શણગારવામાં આવ્યું છે.
- **મૂળ પ્રતોની સુરક્ષા:** આ હસ્તલિખિત હિન્દી અને અંગ્રેજી મૂળ પ્રતોને નવી દિલ્હીમાં સંસદ ભવનની લાઇબ્રેરીમાં ખાસ **હીલિયમ ગેસ ભરેલા બોક્સમાં** સાચવીને રાખવામાં આવી છે જેથી તે સમય જતાં નાશ ન પામે.

ભારતીય બંધારણ એ દેશનો સર્વોચ્ચ કાયદો છે અને તે નાગરિકોના હકોનું રક્ષણ કરતો જીવંત દસ્તાવેજ છે

ભારતીય બંધારણ: સુધારેલા તમામ ૨૫ ભાગોની યાદી

ભાગ ૧ થી ૨૫ (ભાગ-૭ રદ કરેલ હોવાની વિગત સાથે) અને સંબંધિત કલમોનું સંપૂર્ણ કોષ્ટક

કોષ્ટક: બંધારણના ભાગ ૧ થી ૨૫ ની વિગત (સંપૂર્ણ યાદી)

ભાગ (Part)	વિષય / શેના વિશે માહિતી છે?	સંબંધિત કલમો (Articles)
ભાગ - ૧	સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર (The Union and its Territory)	કલમ ૧ થી ૪
ભાગ - ૨	નાગરિકતા (Citizenship)	કલમ ૫ થી ૧૧
ભાગ - ૩	મૂળભૂત અધિકારો (Fundamental Rights)	કલમ ૧૨ થી ૩૫
ભાગ - ૪	રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો (DPSP)	કલમ ૩૬ થી ૫૧
ભાગ - ૪ (A)	મૂળભૂત ફરજો (Fundamental Duties)	કલમ ૫૧ (A)
ભાગ - ૫	સંઘ સરકાર / કેન્દ્ર સરકાર (The Union Government)	કલમ ૫૨ થી ૧૧
ભાગ - ૬	રાજ્ય સરકારો (The State Governments)	કલમ ૧૫૨ થી ૨૩૭
ભાગ - ૭	પ્રથમ અનુસૂચિના ભાગ-B ના રાજ્યો (૭મા બંધારણીય સુધારા ૧૯૫૬ દ્વારા રદ કરેલ)	કલમ ૨૩૮ (રદ)
ભાગ - ૮	કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (Union Territories)	કલમ ૨૩૯ થી ૨૪૨
ભાગ - ૯	પંચાયતો (The Panchayats)	કલમ ૨૪૩ થી ૨૪૩ (O)
ભાગ - ૯ (A)	નગરપાલિકાઓ (The Municipalities)	કલમ ૨૪૩ (P) થી ૨૪૩ (ZG)
ભાગ - ૯ (B)	સહકારી મંડળીઓ (Co-operative Societies)	કલમ ૨૪૩ (ZH) થી ૨૪૩ (ZT)
ભાગ - ૧૦	અનુસૂચિત અને આદિજાતિ વિસ્તારો (Scheduled & Tribal Areas)	કલમ ૨૪૪ થી ૨૪૪ (A)
ભાગ - ૧૧	સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચેના સંબંધો (Relations between Union & States)	કલમ ૨૪૫ થી ૨૬૩
ભાગ - ૧૨	નાણાકીય બાબતો, મિલકત, કરારો અને દાવા (Finance, Property, Suits)	કલમ ૨૬૪ થી ૩૦૦ (A)
ભાગ - ૧૩	ભારતના રાજ્યક્ષેત્રની અંદર વેપાર, વાણિજ્ય અને આંતરવ્યવહાર	કલમ ૩૦૧ થી ૩૦૭
ભાગ - ૧૪	સંઘ અને રાજ્યો હેઠળની સેવાઓ (UPSC / GPSC વગેરે)	કલમ ૩૦૮ થી ૩૨૩
ભાગ - ૧૪ (A)	ટ્રિબ્યુનલ્સ / પંચો (Tribunals)	કલમ ૩૨૩ (A) થી ૩૨૩ (B)
ભાગ - ૧૫	ચૂંટણીઓ (Elections)	કલમ ૩૨૪ થી ૩૨૯ (A)
ભાગ - ૧૬	અમુક વર્ગો સંબંધી ખાસ જોગવાઈઓ (SC, ST, OBC વગેરે માટે)	કલમ ૩૩૦ થી ૩૪૨ (A)
ભાગ - ૧૭	રાજભાષા / સત્તાવાર ભાષાઓ (Official Language)	કલમ ૩૪૩ થી ૩૫૧
ભાગ - ૧૮	કટોકટી સંબંધી જોગવાઈઓ (Emergency Provisions)	કલમ ૩૫૨ થી ૩૬૦
ભાગ - ૧૯	કીર્ણ / પરચૂરણ જોગવાઈઓ (Miscellaneous)	કલમ ૩૬૧ થી ૩૬૭
ભાગ - ૨૦	બંધારણમાં સુધારો કરવાની સંસદની સત્તા (Amendment)	કલમ ૩૬૮
ભાગ - ૨૧	તાત્કાલિક, વચગાળાના અને ખાસ જોગવાઈઓ (દા.ત. આર્ટિકલ ૩૭૧)	કલમ ૩૬૯ થી ૩૮૨
ભાગ - ૨૨	ટૂંકી સંજ્ઞા, પ્રારંભ, હિન્દીમાં અધિકૃત પાઠ અને રદ કરવા બાબત	કલમ ૩૮૩ થી ૩૮૫

નોંધ: બંધારણમાં મૂળ ૨૨ ભાગો હતા, પરંતુ પેટા-ભાગો (૪A, ૯A, ૯B, ૧૪A) ઉમેરાતા અને ભાગ-૭ રદ થતાં હાલમાં કુલ ગણતરી મુજબ ૨૫ ભાગો થાય છે.

કોષ્ટક ૨: બંધારણની તમામ ૧૨ અનુસૂચિઓ (12 Schedules)

અનુસૂચિ	શેના વિશે છે? (ટૂંકમાં વિગત)
૧ લી અનુસૂચિ	ભારતના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની યાદી અને તેમની સીમાઓ.
૨ જી અનુસૂચિ	રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ, સ્પીકર અને ન્યાયાધીશોના પગાર અને ભથ્થાં.
૩ જી અનુસૂચિ	મંત્રીઓ, સાંસદો અને ન્યાયાધીશો માટેના શપથ (Oaths) ના નમૂના.
૪ થી અનુસૂચિ	રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે રાજ્યસભાની બેઠકોની વહેંચણી.
૫ મી અનુસૂચિ	અનુસૂચિત વિસ્તારો (Scheduled Areas) અને જનજાતિઓના વહીવટ અને નિયંત્રણ.
૬ ઠી અનુસૂચિ	આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમ (AMTM) રાજ્યોના આદિવાસી વિસ્તારોનો વહીવટ.
૭ મી અનુસૂચિ	કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાની વહેંચણી માટેની ૩ યાદીઓ (કેન્દ્ર, રાજ્ય અને સંયુક્ત સૂચિ).
૮ મી અનુસૂચિ	બંધારણ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ૨૨ સત્તાવાર ભાષાઓ.
૯ મી અનુસૂચિ	જમીન સુધારણા સંબંધિત કાયદાઓ (અદાલતમાં પડકારી શકાતા નહોતા - ૧૯૫૧ સુધારો ૧૯૫૧).
૧૦ મી અનુસૂચિ	પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો (Anti-Defection Law - ૫૨મો સુધારો ૧૯૮૫).
૧૧ મી અનુસૂચિ	પંચાયતોની સત્તાઓ અને જવાબદારીઓ (કુલ ૨૯ વિષયો - ૭૩મો સુધારો ૧૯૮૨).
૧૨ મી અનુસૂચિ	નગરપાલિકાઓની સત્તાઓ અને જવાબદારીઓ (કુલ ૧૮ વિષયો - ૭૪મો સુધારો ૧૯૮૨).

કોષ્ટક ૩: નાગરિકોની ૧૧ મૂળભૂત ફરજો (11 Fundamental Duties)

ક્રમ	આપણી મૂળભૂત ફરજો (ભાગ ૪-A, કલમ ૫૧-A)
૧	બંધારણનું પાલન કરવું અને તેના આદર્શો, સંસ્થાઓ, રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવો.
૨	આઝાદી માટેની આપણી રાષ્ટ્રીય લડતને પ્રેરણા આપનારા ઉદાત્ત આદર્શોને હૃદયમાં સ્થાપિત કરવા અને તેનું પાલન કરવું.
૩	ભારતનું સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરવું અને તેનું રક્ષણ કરવું.
૪	દેશનું રક્ષણ કરવું અને જ્યારે હાકલ કરવામાં આવે ત્યારે રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવવી.
૫	ધાર્મિક, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક કે સાંપ્રદાયિક ભેદભાવોથી પર રહીને ભાઈચારો વધારવો અને સ્ત્રીઓના ગૌરવને ઠેસ પહોંચાડે તેવા પ્રથાઓનો ત્યાગ કરવો.
૬	આપણી સમન્વિત સંસ્કૃતિના સમૃદ્ધ વારસાનું મૂલ્ય સમજી તેનું જતન કરવું.
૭	જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્યજીવો સહિત કુદરતી પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું સુધારણા કરવી અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો.
૮	વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ, માનવતાવાદ અને જિજ્ઞાસા તથા સુધારણાની ભાવના કેળવવી.
૯	જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવું અને હિંસાનો ત્યાગ કરવો.
૧૦	વ્યક્તિગત અને સામૂહિક પ્રવૃત્તિના તમામ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટતા મેળવવા સતત પ્રયાસ કરવો જેથી રાષ્ટ્ર પ્રગતિ અને સિદ્ધિના ઉચ્ચ સોપાનો સર કરી શકે.
૧૧	૬ થી ૧૪ વર્ષની ઉંમરના પોતાના બાળક અથવા પાલ્યને શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવી (૮૬મો બંધારણીય સુધારો, ૨૦૦૨ દ્વારા ઉમેરાયેલ).

ભારતીય બંધારણ: સંપૂર્ણ રિવિઝન માર્ગદર્શિકા

પાયાના શબ્દોના અર્થ, મહત્વના હોદ્દાઓ અને બંધારણીય ઉપમાઓનું સંપૂર્ણ કોષ્ટક

૧. પાયાની વ્યાખ્યાઓ અને મુખ્ય શબ્દોના અર્થ (Basic Definitions & Meanings)

- બંધારણ (Constitution) એટલે શું?** કોઈપણ દેશનો વ્યવસ્થિત વહીવટ ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા પાયાના કાયદાઓ અને નિયમોના સંગ્રહને બંધારણ કહેવાય છે. તે દેશનો સર્વોચ્ચ કાયદો છે.
- આમુખ (Preamble):** બંધારણનું પ્રસ્તાવના અથવા પ્રારંભિક નિવેદન, જે બંધારણના મુખ્ય આદર્શો, ઉદ્દેશ્યો અને મૂલ્યોને ટૂંકમાં દર્શાવે છે તેને બંધારણનો અરીસો પણ કહેવાય છે.
- સાર્વભૌમ (Sovereign):** ભારત આંતરિક કે બાહ્ય નિર્ણયો લેવા માટે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. તેના પર કોઈ વિદેશી સત્તા કે અન્ય દેશનું દબાણ નથી.
- બિનસાંપ્રદાયિક (Secular):** ભારત દેશ કે સરકારનો પોતાનો કોઈ સત્તાવાર ધર્મ નથી. રાજ્ય તમામ ધર્મોને સમાન ગણે છે અને કોઈ ધર્મ પ્રત્યે પક્ષપાત કરતું નથી.
- પ્રજાસત્તાક (Republic):** દેશના સર્વોચ્ચ વડા (રાષ્ટ્રપતિ) વંશપરંપરાગત (રાજાશાહીની જેમ) હોતા નથી, પરંતુ પ્રજા દ્વારા પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ રીતે ચોક્કસ સમય માટે ચૂંટાયેલા હોય છે.

૨. બંધારણના મુખ્ય વડા અને ઘડવૈયાઓ (Key Positions & Dignitaries)

મુખ્ય પદ / હોદ્દો	વ્યક્તિનું નામ (નામ અને વિશેષતા)
બંધારણના પિતા / મુખ્ય ઘડવૈયા	ડૉ. બી. આર. આંબેડકર (Dr. B. R. Ambedkar) - ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ
બંધારણ સભાના કાયમી અધ્યક્ષ (વડા)	ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ (Dr. Rajendra Prasad) - બાદમાં ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા
બંધારણ સભાના અસ્થાયી (કાર્યકારી) અધ્યક્ષ	ડૉ. સચ્ચિદાનંદ સિન્હા (9 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ સૌથી વરિષ્ઠ હોવાથી પસંદ કરાયા)
બંધારણીય સલાહકાર (Constitutional Advisor)	સર બી. એન. રાવ (Sir B. N. Rau) - જેમણે બંધારણનો પ્રારંભિક મુસદ્દો તૈયાર કર્યો હતો
ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ (આમુખ) રજૂ કરનાર વડા	પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ (13 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ રજૂઆત કરી)

૩. કોણે, શું ઉપમા આપી? - સંપૂર્ણ રિવિઝન કોષ્ટક (The Complete Statements & Titles Table)

કોણે કહ્યું? (વિદ્વાન / સંસ્થા)	શું ઉપમા આપી? (Statements / Nicknames)	બંધારણનો ભાગ / કલમ	વર્ષ / સંદર્ભ
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર	બંધારણનો "આત્મા અને હૃદય" (Heart & Soul)	કલમ-૩૨ (બંધારણીય ઇલાજો)	૧૯૪૭-૧૯૫૦
પંડિત ઠાકુરદાસ ભાર્ગવ	બંધારણનો "આત્મા" અને "કિંમતી ઘરેણું"	આમુખ (Preamble)	૧૯૪૭-૧૯૫૦
કે. એમ. મુનશી	ભારતની "રાજકીય જન્મકુંડળી" (Horoscope)	આમુખ (Preamble)	૧૯૪૭-૧૯૫૦
એન. એ. પાલખીવાલા	બંધારણનું "ઓળખપત્ર" (Identity Card)	આમુખ (Preamble)	-
સર અર્નેસ્ટ બાર્ડર	બંધારણની "કૂચી" (Keynote)	આમુખ (Preamble)	૧૯૫૧
સર્વોચ્ચ અદાલત (SC)	"આમુખ એ બંધારણનો અભિન્ન ભાગ છે"	કેશવાનંદ ભારતી કેસ	૧૯૭૩

કોણે કહ્યું? (વિદ્વાન / સંસ્થા)	શું કહ્યું આપી? (Statements / Nicknames)	બંધારણનો ભાગ / કલમ	વર્ષ / સંદર્ભ
સર્વોચ્ચ અદાલત (SC)	"આમુખ એ બંધારણનો ભાગ નથી"	બેરુબારી યુનિયન કેસ	૧૯૬૦
ગ્રેનવિલે ઓસ્ટિન	બંધારણનો "અંતરાત્મા" (Conscience)	ભાગ-૩ (હકો) + ભાગ-૪ (DPSP)	૧૯૬૬
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર	"આધુનિક લોકશાહીનો નવો નુસખો" (Novel Features)	ભાગ-૪ (માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો)	૧૯૪૮
કે. ટી. શાહ	"બેંકની ઈચ્છા પર છોડેલો ચેક"	ભાગ-૪ (માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો)	૧૯૪૮
ઐતિહાસિક સરખામણી	ભારતનો "મેગ્નાકાર્ટા" (Magna Carta)	ભાગ-૩ (મૂળભૂત અધિકારો)	૧૨૧૫ બ્રિટિશ સંદર્ભ
સર આઈવર જેન્ગસ	"વકીલોનું સ્વર્ગ" (Lawyer's Paradise)	સમગ્ર બંધારણ (જટિલ ભાષા)	૧૯૫૦ ના દાયકામાં
કે. સી. બીઅર	"અર્ધ-સંઘીય રાજ્ય" (Quasi-Federal)	ભારતનું સંઘીય માળખું	૧૯૫૧
ગ્રેનવિલે ઓસ્ટિન	"સહકારી સંઘવાદ" (Cooperative Federalism)	કેન્દ્ર-રાજ્ય સંબંધો	૧૯૬૬
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર	"લોકશાહીના ચાર રક્ષક સ્તંભ" (Bulwarks)	SC, EC, UPSC, અને CAG	૧૯૫૦

સંપૂર્ણ બંધારણ ક્વિક રિવિઝન મટીરીયલ (ગુજરાતી) | તમામ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી ટૂંકી નોંધ.

6

બંધારણના સ્ત્રોત (Sources of the Constitution)

ભારતનું બંધારણ સંપૂર્ણપણે નવું નથી. તેને એક 'Bag of Borrowings' કહેવાયું છે. નિમ્નલિખિત તેના મુખ્ય સ્ત્રોત છે.

ક્રમ	સ્ત્રોત	સ્વીકારેલ વિગતો
1	ભારત સરકાર અધિનિયમ, 1935	સમવાયીતંત્ર વ્યવસ્થા, રાજ્યપાલનો હોદ્દો, ન્યાયપાલિકા, કટોકટીની જોગવાઈઓ, જાહેર સેવા આયોગો, વહીવટી વિગતો.
2	બ્રિટેનનું બંધારણ	સંસદીય શાસનપ્રણાલી, કાયદાનું શાસન, કાયદાકીય પ્રક્રિયા, દ્વિગૃહી સંસદ, એક નાગરિકતા, કેબિનેટ પદ્ધતિ, પ્રીરોગેટીવ રિટ, સંસદીય વિશેષાધિકાર.
3	અમેરિકાનું બંધારણ	આમુખ, મૂળભૂત અધિકારો, ઉપ-રાષ્ટ્રપતિનો હોદ્દો, ન્યાયપાલિકાની સ્વતંત્રતા, સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અને ઉચ્ચ-ન્યાયાલયના ન્યાયાધિશોને દૂર કરવા માટેની પ્રક્રિયા, રાષ્ટ્રપતિનો મહાભિયોગ.
4	આયર્લેન્ડનું બંધારણ	રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, રાજ્ય સભામાં નિમાયેલા સભ્યો, રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટવાની પ્રક્રિયા.
5	કેનેડાનું બંધારણ	સશક્ત કેન્દ્ર સાથેનું સમવાયી તંત્ર, રાજ્યપાલની કેન્દ્ર દ્વારા નિમણૂક, કેન્દ્ર પાસે અવશિષ્ટ સત્તાઓ, સર્વોચ્ચ અદલતનું સલાહકારી અધિકારક્ષેત્ર.
6	ઓસ્ટ્રેલિયાનું બંધારણ	સમવર્તી યાદી, વેપાર અને વાણિજ્યની સ્વતંત્રતા, સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક.
7	ફ્રાન્સનું બંધારણ	ગણતંત્ર અને સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વના આદર્શો.
8	દક્ષિણ આફ્રિકાનું બંધારણ	બંધારણીય સુધારા કરવાની પ્રક્રિયા, રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંટણી.
9	જર્મનીનું વેઈમર (Weimer) બંધારણ	કટોકટીના સમયે અમુક મૂળભૂત અધિકારોનું મોકૂફ રાખવું.
10	પૂર્વ સોવિયત સંઘનું બંધારણ	મૂળભૂત ફરજો, આમુખમાં ન્યાય (સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક)ના સિદ્ધાંતો.
11	જાપાનનું બંધારણ	કાયદા દ્વારા પ્રસ્થાપિત પ્રક્રિયા.



ક્વિક રિવિઝન બૂસ્ટર: બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો

પરીક્ષા લક્ષી શોર્ટ નોટ્સ — માત્ર ૧ જ પાનામાં સંપૂર્ણ કવરેજ

કોર વ્યાખ્યા (One-Liner): સંસદ કલમ ૩૬૮ હેઠળ સુધારો તો કરી શકે છે, પરંતુ બંધારણના મુખ્ય પાયા કે આત્મા સમાન સિદ્ધાંતોને બદલી કે નાબૂદ કરી શકતી નથી. આ મર્યાદાને જ **"મૂળભૂત ઢાંચો" (Basic Structure)** કહે છે.

૧. ઐતિહાસિક ઉત્ક્રાંતિ અને જજમેન્ટ્સ (Quick Timeline)

- શંકરી પ્રસાદ કેસ (૧૯૫૧): સંસદ મૂળભૂત અધિકારો સહિત **કોઈપણ ભાગ બદલી શકે છે** (સંસદ સર્વોચ્ચ).
- ગોલકનાથ કેસ (૧૯૬૭): ચુકાદો બદલાયો — સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં **ઘટાડો કરી શકતી નથી**.
- ૨૪મો સુધારો (૧૯૭૧): સરકારે કાયદો બનાવ્યો કે સંસદ ગમે તે હિસ્સો છીનવી શકે છે (કોર્ટ રોકી ન શકે).
- કેશવાનંદ ભારતી કેસ (૨૪ એપ્રિલ ૧૯૭૩): **સિદ્ધાંતનો જન્મ**. ૧૩ જજોની બેન્ચ (૭-૬ બહુમતી). કોર્ટે કહ્યું: સુધારો કરો પણ મૂળભૂત ઢાંચાને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના.
- મિનેરવા મિલ્સ કેસ (૧૯૮૦): ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review) અને સંસદની મર્યાદિત સુધારા સત્તાને મૂળભૂત ઢાંચો ગણાવાયો.

૨. એકઝામ ઓરિએન્ટેડ: મૂળભૂત ઢાંચાના ૧૬ મુખ્ય તત્વો

ક્રમ	બંધારણીય તત્વ	ક્રમ	બંધારણીય તત્વ
૧	બંધારણની સર્વોપરિતા (Supremacy)	૯	કાયદાનું શાસન (Rule of Law)
૨	લોકશાહી અને પ્રજાસત્તાક માળખું	૧૦	ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા (Independence)
૩	બિનસાંપ્રદાયિકતા (Secularism)	૧૧	સમાનતાનો સિદ્ધાંત (Equality)
૪	સત્તાનું વિભાજન (Separation of Powers)	૧૨	મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ
૫	સમવાયી માળખું (Federalism)	૧૩	વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને ગૌરવ
૬	દેશની એકતા અને અખંડિતતા	૧૪	અનુચિત ૩૨, ૨૨૬, ૨૨૭ (કોર્ટ પાવર)
૭	ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review)	૧૫	મૂળભૂત હકો અને DPSP વચ્ચે સંતુલન
૮	કલ્યાણકારી રાજ્યની વિભાવના	૧૬	સંસદની મર્યાદિત સુધારા શક્તિ

⚠ કી-પોઇન્ટ્સ (યાદ રાખો):

- આ સિદ્ધાંત બંધારણમાં ક્યાંય લખાયેલો નથી.
- કોર્ટે કોઈ ચોક્કસ ફિક્સ લિસ્ટ નથી આપ્યું.
- ૨૪ એપ્રિલ ૧૯૭૩ પછીના કાયદાઓ પર લાગુ.

🎯 ઉદ્દેશ્ય અને પ્રભાવ:

- સરમુખત્યારશાહી કે બહુમતીવાદ પર રોક.
- બંધારણના આત્મા અને લોકશાહીનું રક્ષણ.
- ન્યાયતંત્ર અને કારોબારી વચ્ચે બેલેન્સ.

ભારતીય બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો (Basic Structure Doctrine)

સર્વોચ્ચ અદાલતના ઐતિહાસિક ચુકાદાઓ, ઉત્ક્રાંતિ અને મુખ્ય તત્વોની સંપૂર્ણ અને વિગતવાર માર્ગદર્શિકા

૧. પ્રસ્તાવના અને અર્થ

ભારતીય બંધારણમાં "બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો" (Basic Structure of the Constitution) એ ન્યાયતંત્ર દ્વારા સ્થાપિત એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ, ભારતીય સંસદ પાસે બંધારણમાં સુધારો કરવાની વ્યાપક સત્તાઓ હોવા છતાં, તે બંધારણના એવા મુખ્ય પાયા અથવા આત્મા સમાન સિદ્ધાંતોને બદલી, નબળા કે નાબૂદ કરી શકતી નથી, જેના પર આખું બંધારણ ટકેલું છે.

બંધારણના અનુચ્છેદ ૩૬૮ અંતર્ગત સંસદને બંધારણીય સુધારાની સત્તા મળી છે, પરંતુ આ સત્તા નિરંકુશ કે મરજી મુજબની નથી. જો સંસદ કોઈ એવો સુધારો કરે જે બંધારણના મૂળભૂત ઢાંચાને નુકસાન પહોંચાડે, તો સર્વોચ્ચ અદાલત (Supreme Court) તેને ગેરબંધારણીય જાહેર કરીને રદ કરી શકે છે.

સરળ ઉદાહરણ: જેમ એક બહુમાળી ઇમારતમાં રંગરોગાન, બારી-બારણાં કે ફર્નિચર બદલી શકાય છે, પરંતુ તેના મુખ્ય પિલર અથવા પાયાને તોડી શકાતો નથી (કારણ કે તેમ કરવાથી આખી ઇમારત ધરાશાયી થઈ જાય); બરાબર તેવી જ રીતે સંસદ બંધારણના મુખ્ય પિલર સમાન મૂળભૂત ઢાંચાને બદલી શકતી નથી.

૨. ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને કાનૂની લડાઈ (ઉત્ક્રાંતિ)

આ સિદ્ધાંત બંધારણમાં મૂળ રૂપે લખાયેલો નહોતો. તે આઝાદી પછી સંસદ (કારોબારી) અને સર્વોચ્ચ અદાલત (ન્યાયતંત્ર) વચ્ચે નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો અને મિલકતના અધિકાર બાબતે ચાલેલા લાંબા કાનૂની વિવાદોનું પરિણામ છે. આ ઉત્ક્રાંતિને નીચે મુજબના મુખ્ય કેસો દ્વારા સમજી શકાય છે:

૧૯૫૧ — શંકરી પ્રસાદ વિરુદ્ધ ભારત સરકાર કેસ

સંસદની સર્વોપરિતા સ્વીકારાઈ

પ્રથમ બંધારણીય સુધારા (જમીન સુધારણા કાયદા) ને પડકારવામાં આવ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે અનુચ્છેદ ૩૬૮ હેઠળ સંસદ પાસે મૂળભૂત અધિકારો સહિત બંધારણના કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરવાની સંપૂર્ણ શક્તિ છે.

૧૯૬૫ — સજ્જન સિંહ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રાજ્ય કેસ

જૂનો ચુકાદો યથાવત

કોર્ટે ફરી એકવાર સ્વીકાર્યું કે સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો કે ઘટાડો કરી શકે છે અને અનુચ્છેદ ૧૩ માં આપેલ 'કાયદો' શબ્દ બંધારણીય સુધારાને લાગુ પડતો નથી.

૧૯૬૭ — આઈ. સી. ગોલકનાથ વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય કેસ

સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક વળાંક

૧૧ જાન્યુઆરી ૧૯૬૭ ની બહુમતીથી અગાઉના ચુકાદાઓ ઉલટાવી દીધા. કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે **મૂળભૂત અધિકારો અલૌકિક અને અપરિવર્તનીય છે.** સંસદ તેમાં સહેજ પણ ઘટાડો કરી શકે નહીં.

૧૯૭૧ — ૨૪મો અને ૨૫મો બંધારણીય સુધારો

સરકારનો પલટવાર

ગોલકનાથ કેસના ચુકાદાને નિષ્પ્રભ કરવા માટે તત્કાલીન ઇન્દિરા ગાંધી સરકારે બંધારણમાં સુધારો કરીને જાહેર કર્યું કે સંસદ અનુચ્છેદ ૩૬૮ હેઠળ નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો છીનવી શકે છે અને તેને અદાલતમાં પડકારી શકાશે નહીં.

૨૪ એપ્રિલ ૧૯૭૩ — કેશવાનંદ ભારતી વિરુદ્ધ કેરળ રાજ્ય કેસ

મૂળભૂત ઢાંચાના સિદ્ધાંતનો જન્મ

આ ભારતના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો કેસ હતો જેમાં ૧૩ જાન્યુઆરી ૧૯૭૩ ની બહુમતીથી ચુકાદો આપ્યો. કોર્ટે સંસદની સુધારા કરવાની સત્તા તો સ્વીકારી, પણ સાથે મધ્યમ માર્ગ તરીકે **"મૂળભૂત ઢાંચાનો સિદ્ધાંત"** આપ્યો કે સંસદ બંધારણનું મૂળ માળખું નષ્ટ કરી શકે નહીં.

૩. કેશવાનંદ ભારતી કેસ પછીનો વિકાસ

- **ઇન્દિરા ગાંધી વિરુદ્ધ રાજ નારાયણ કેસ (૧૯૭૫):** સુપ્રીમ કોર્ટે ૩૯મા બંધારણીય સુધારાની એક જોગવાઈ રદ કરી, જેમાં વડાપ્રધાન અને લોકસભા સ્પીકરની ચૂંટણીને અદાલતની બહાર રાખવામાં આવી હતી. કોર્ટે 'મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી' તથા 'ન્યાયિક સમીક્ષા' ને મૂળભૂત ઢાંચો જાહેર કર્યો.
- **મિનેરવા મિલ્સ વિરુદ્ધ ભારત સરકાર કેસ (૧૯૮૦):** ૪૨મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સંસદે પોતાની સુધારો કરવાની શક્તિને 'અમર્યાદિત' બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે તેને રદ કરતા કહ્યું કે, "સંસદની મર્યાદિત સુધારા સત્તા પોતે જ બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો છે, તેથી સંસદ પોતાની શક્તિને અમર્યાદિત ન કરી શકે."
- **વામન રાવ કેસ (૧૯૮૧):** કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ૨૪ એપ્રિલ ૧૯૭૩ (કેશવાનંદ ભારતી કેસના ચુકાદાની તારીખ) પછી નવમી અનુસૂચિ (9th Schedule) માં ઉમેરવામાં આવેલા તમામ કાયદાઓની પણ મૂળભૂત ઢાંચાના આધારે ન્યાયિક સમીક્ષા થઈ શકે છે.

૪. મૂળભૂત ઢાંચાના મુખ્ય તત્વોની યાદી

સર્વોચ્ચ અદાલતે મૂળભૂત ઢાંચાની કોઈ ચોક્કસ કે નિશ્ચિત વ્યાખ્યા કે લિસ્ટ આપ્યું નથી. પરંતુ સમય-સમય પર વિવિધ ચુકાદાઓ દ્વારા નીચેની બાબતોને બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો જાહેર કરવામાં આવી છે જેને ક્યારેય નાબૂદ કરી શકાય નહીં:

ક્રમ	મુખ્ય તત્વ (સિદ્ધાંત)	સરળ કાનૂની સમજૂતી
૧	બંધારણની સર્વોપરિતા	દેશમાં સંસદ, રાષ્ટ્રપતિ કે વડાપ્રધાન નહીં, પરંતુ બંધારણ જ સર્વોચ્ચ રહેશે.
૨	પ્રજાસત્તાક અને લોકશાહી સ્વરૂપ	ભારત હંમેશા લોકશાહી દેશ રહેશે. રાજાશાહી કે સરમુખત્યારશાહી લાવી શકાશે નહીં.
૩	બિનસાંપ્રદાયિકતા (Secularism)	રાજ્યનો પોતાનો કોઈ સત્તાવાર ધર્મ ન હોઈ શકે. તમામ ધર્મોને સમાન રક્ષણ મળશે.
૪	સત્તાનું વિભાજન	ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચે સત્તાનું સ્પષ્ટ સંતુલન રહેશે.
૫	ફેડરલ (સમવાયી) માળખું	કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાની વહેંચણીનું માળખું જળવાઈ રહેશે.
૬	દેશની એકતા અને અખંડિતતા	ભારત દેશના ટુકડા કરી શકાય તેવો કોઈ કાયદો સંસદ બનાવી શકે નહીં.
૭	ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review)	સંસદે બનાવેલા કાયદા બંધારણ સુસંગત છે કે નહીં તે તપાસવાનો કોર્ટનો હક અબાધિત છે.
૮	ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા	ન્યાયતંત્ર પર સરકાર કે અન્ય કોઈ બાહ્ય પરિબળો દબાણ લાવી શકશે નહીં.
૯	કાયદાનું શાસન (Rule of Law)	દેશ શાસકોની મરજીથી નહીં, પરંતુ કાયદાના નિયમો અનુસાર ચાલશે.
૧૦	મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ	લોકશાહીને જીવંત રાખવા માટે નિષ્પક્ષ ચૂંટણી પ્રક્રિયા અનિવાર્ય છે.

૫. આ સિદ્ધાંતનું મહત્વ અને તારણ

બંધારણનો મૂળભૂત ઢાંચો એ ભારતીય લોકશાહીનું જીવંત રક્ષણ કવચ છે. તેનું મહત્વ નીચે મુજબના મુદ્દાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે:

- બહુમતીવાદ પર રોક:** તે કોઈપણ શાસક પક્ષને તેની પ્રચંડ સંસદીય બહુમતીના જોરે દેશને સરમુખત્યારશાહી તરફ ધકેલતા અથવા બંધારણને સંપૂર્ણ બદલતા રોકે છે.
- નાગરિક અધિકારોનું રક્ષણ:** નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારો અને સ્વતંત્રતા હંમેશા સુરક્ષિત રહે તેની ખાતરી આ સિદ્ધાંત આપે છે.
- બંધારણની જીવંતતા:** આ સિદ્ધાંત બંધારણને ગતિશીલ (Dynamic) રાખે છે; સંસદ પ્રગતિશીલ ફેરફારો કરી શકે છે, પરંતુ બંધારણના આત્માને મારી શકતી નથી.

"મૂળભૂત ઢાંચાનો સિદ્ધાંત એ ભારતીય બંધારણીય કાયદાની સર્વોચ્ચ કલાત્મકતા છે, જે ન્યાયતંત્ર અને કારોબારી વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખે છે."



ભારતીય બંધારણ: ભાગ ૧ અને ભાગ ૨ (સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા)

સરળ ભાષા, કલમવાર વિશ્લેષણ, કોષ્ટકો અને એકઝામ ઓરિએન્ટેડ ક્વિક રિવિઝન નોટ્સ



ભાગ ૧: સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર

અનુચ્છેદ:

૧ થી ૪

મુખ્ય હેતુ:

ભારતની ભૌગોલિક સીમાઓ, નવું રાજ્ય બનાવવાની પ્રક્રિયા અને સંસદની સત્તા.

સ્વરૂપ:

ભારત એક અવિભાજ્ય સંઘ છે.



ભાગ ૨: ભારતીય નાગરિકતા (Citizenship)

અનુચ્છેદ:

૫ થી ૧૧

સિદ્ધાંત:

એકલ નાગરિકતા (બ્રિટનમાંથી પ્રેરિત).

સત્તા:

નાગરિકતા અંગે નિયમો બનાવવાનો અધિકાર માત્ર સંસદ પાસે છે.

ભાગ ૧: સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર (અનુચ્છેદ ૧ થી ૪)

આ ભાગ ભારત દેશનું ભૌગોલિક માળખું અને નકશો બદલવાની સંસદની બંધારણીય શક્તિઓ સ્પષ્ટ કરે છે.

અનુચ્છેદ ૧ સંઘનું નામ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર

- દેશના બે નામ સત્તાવાર છે: "ઇન્ડિયા એટલે કે ભારત".
- ભારત એ રાજ્યોનો સંઘ (Union of States) છે. કોઈ પણ રાજ્ય ભારતમાંથી પોતાની મેળે અલગ થઈ શકશે નહીં (અવિભાજ્ય દેશ).

અનુચ્છેદ ૨ નવા રાજ્યોનો પ્રવેશ અથવા સ્થાપના (બાહ્ય સરહદ)

- જે પ્રદેશો હાલમાં ભારતનો ભાગ નથી (દા.ત. વિદેશી વિસ્તારો), તેને ભારતમાં સામેલ કરી નવા રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની સંસદની સત્તા.
- દાખલા તરીકે: ૧૯૭૫માં ૩૬મા બંધારણીય સુધારા દ્વારા સિક્કિમને ભારતનું ૨૨મું પૂર્ણ રાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું.

અનુચ્છેદ ૩ નવા રાજ્યોની રચના અને વર્તમાન રાજ્યોના નામ, સીમા કે ક્ષેત્રમાં ફેરફાર (આંતરિક સરહદ)

- ભારતની અંદરના નકશામાં ફેરફાર કરવાની સંસદની સત્તા. સંસદ સામાન્ય બહુમતીથી નવું રાજ્ય બનાવી શકે, સીમા વધારી/ઘટાડી શકે અથવા નામ બદલી શકે.
- દાખલા તરીકે: બિહારમાંથી ઝારખંડ, એમ.પી.માંથી છત્તીસગઢ અને આંધ્રપ્રદેશમાંથી તેલંગાણાની રચના આ જ કલમ હેઠળ થઈ હતી.

અનુચ્છેદ ૪ અનુચ્છેદ ૨ અને ૩ હેઠળ કરાયેલા સુધારાઓ અંગે વિશેષ જોગવાઈ

- અનુચ્છેદ ૨ અને ૩ હેઠળ કરવામાં આવતા ફેરફારને અનુચ્છેદ ૩૬૮ હેઠળના "બંધારણીય સુધારા" ગણવામાં આવશે નહીં.
- આ પ્રક્રિયા માત્ર સંસદમાં સામાન્ય બહુમતી (Simple Majority) થી જ પસાર કરી શકાય છે.

ભાગ ૨: નાગરિકતા (અનુચ્છેદ ૫ થી ૧૧)

આ ભાગ નક્કી કરે છે કે ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના રોજ બંધારણના અમલ સમયે કોણ ભારતનું નાગરિક ગણાયું.

અનુચ્છેદ ૫ બંધારણના પ્રારંભે નાગરિકતા

જે વ્યક્તિ ભારતમાં વસવાટ કરતી હોય અને: (૧) જન્મ ભારતમાં થયો હોય, અથવા (૨) માતા-પિતામાંથી કોઈનો જન્મ ભારતમાં થયો હોય, અથવા (૩) બંધારણ લાગુ થવાના ૫ વર્ષ પહેલાથી ભારતમાં રહેતી હોય.

અનુચ્છેદ ૬ પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતર કરીને ભારત આવેલા વ્યક્તિઓની નાગરિકતા

ભાગલા વખતે જે વ્યક્તિઓ પાકિસ્તાનમાંથી ભારત આવી, તેમના માટે **૧૯ જુલાઈ ૧૯૪૮** પહેલા કે પછી ભારત આવ્યાના આધારે નાગરિકતા આપવાની જોગવાઈ.

અનુચ્છેદ ૭ ભારતથી પાકિસ્તાન ગયેલા અને ત્યારબાદ પાછા ફરેલા વ્યક્તિઓની નાગરિકતા

જે વ્યક્તિ ૧ માર્ચ ૧૯૬૭ પછી પાકિસ્તાન ગઈ હોય તેની નાગરિકતા રદ થાય, પરંતુ જો તે પુનર્વસન પરમિટ હેઠળ પાછી આવે તો ૬ મહિના વસવાટ બાદ નાગરિકતા મળી શકે.

અનુચ્છેદ ૮ ભારત બહાર રહેતા ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ (PIO) ની નાગરિકતા

જેમના માતા-પિતા કે દાદા-દાદી અવિભાજિત ભારતમાં જન્મ્યા હોય પરંતુ તેઓ વિદેશ રહેતા હોય, તેઓ વિદેશમાં ભારતીય દૂતાવાસ (Embassy) માં નોંધણી કરાવી નાગરિક બની શકે.

અનુચ્છેદ ૯ સ્વેચ્છાએ વિદેશની નાગરિકતા લેતા ભારતની નાગરિકતા આપોઆપ રદ થવી

અત્યંત મહત્વની કલમ: જો કોઈ ભારતીય નાગરિક બીજા દેશનું સભ્યપદ સ્વીકારે, તો તેની ભારતની નાગરિકતા આપોઆપ સમાપ્ત થઈ જાય છે (બેવડી નાગરિકતા પર પ્રતિબંધ).

અનુચ્છેદ ૧૦ નાગરિકતાના અધિકારોનું સાતત્ય જાળવવું

કોઈપણ નાગરિકનો હક સંસદના કાયદા સિવાય અન્ય કોઈ મનસ્વી રીતે છીનવી શકાશે નહીં.

અનુચ્છેદ ૧૧ સંસદ દ્વારા નાગરિકતાના હકનું કાયદા વડે નિયમન (સૌથી પ્રમુખ સત્તા)

નાગરિકતાની પ્રાપ્તિ, સમાપ્તિ અને અન્ય તમામ બાબતો પર કાયદો બનાવવાની સંપૂર્ણ સત્તા **માત્ર ભારતની સંસદને** છે. આ અંતર્ગત સંસદે "નાગરિકતા અધિનિયમ, ૧૯૫૫" (Citizenship Act, 1955) બનાવ્યો છે.

🎯 પરીક્ષા લક્ષી સ્માર્ટ કી-ફેક્ટ્સ (Exam Boosters):

- ભારતમાં **એકલ નાગરિકતા (Single Citizenship)** નો ખ્યાલ બ્રિટનમાંથી લેવાયો છે, જ્યારે અમેરિકામાં બેવડી નાગરિકતા છે.
- અનુચ્છેદ ૩ હેઠળ રાજ્યનું નામ કે સીમા બદલવા માટે જે-તે રાજ્યની વિધાનસભાનો અભિપ્રાય મંગાય છે, પણ સંસદ તેને માનવા **બંધાયેલી નથી**.
- નાગરિકતા મેળવવાની મુખ્ય ૫ રીતો છે: (૧) જન્મથી, (૨) વંશાનુગત, (૩) નોંધણી (Registration) દ્વારા, (૪) દેશીયકરણ (Naturalisation) દ્વારા, અને (૫) કોઈ પ્રદેશ ભારતમાં જોડાવાથી.

ભાગ-૩: મૂળભૂત અધિકારો (Articles 12 to 35) - માસ્ટર રિવિઝન કોષ્ટક

ભારતનું બંધારણ — સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે વિશેષ રિવિઝન નોટ્સ

અનુચ્છેદ	મુખ્ય વિષય	પેટા-પ્રકારો અને વિશેષ વિગત
૧૨	'રાજ્ય' (State) ની વ્યાખ્યા	મૂળભૂત અધિકારોના સંદર્ભમાં 'રાજ્ય' કોને ગણવું તેની સ્પષ્ટતા: - ભારત સરકાર અને સંસદ. - દરેક રાજ્યની સરકાર અને વિધાનસભા. - તમામ સ્થાનિક સત્તામંડળો (જેમ કે પંચાયતો, નગરપાલિકાઓ). - અન્ય વૈધાનિક અથવા બિન-વૈધાનિક સત્તાધિકારીઓ (જેમ કે LIC, ONGC).
૧૩	મૂળભૂત અધિકારો સાથે અસંગત કાયદા	૧૩(૧): બંધારણ અમલમાં આવ્યું તે પહેલાના કાયદા જો ભંગ કરતા હોય તો રદ કરશે. ૧૩(૨): રાજ્ય એવો કોઈ નવો કાયદો નહીં ઘડે જે મૂળભૂત અધિકારો છીનવે. ૧૩(૩): 'કાયદો' શબ્દની વ્યાખ્યા (વટહુકમ, નિયમો, જાહેરનામા વગેરે).
૧૪	સમાનતાનો અધિકાર	- કાયદા સમક્ષ સમાનતા: કોઈ વ્યક્તિ કાયદાથી ઉપર નથી (બ્રિટન ખ્યાલ). - કાયદાનું સમાન રક્ષણ: સમાન સંજોગોમાં સમાન કાયદો (અમેરિકા ખ્યાલ).
૧૫	ભેદભાવનો પ્રતિષેધ	કેવળ ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ, લિંગ કે જન્મસ્થાનના આધારે ભેદભાવ ન કરવો. ૧૫(૩): મહિલા અને બાળકો માટે વિશેષ જોગવાઈ. ૧૫(૪)/(૫): OBC/SC/ST માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અનામત. ૧૫(૬): EWS માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ૧૦% અનામત.
૧૬	જાહેર નોકરીમાં સમાનતા	રાજ્ય હસ્તકની નોકરીઓમાં તમામ નાગરિકો માટે સમાન તક. ૧૬(૪): પછાત વર્ગો માટે નોકરીમાં અનામત. ૧૬(૪-A): પ્રમોશન (બઢતી) માં SC/ST માટે અનામત. ૧૬(૬): EWS માટે સરકારી નોકરીમાં ૧૦% અનામત.
૧૭	અસ્પૃશ્યતા નિવારણ	અસ્પૃશ્યતા (Untouchability) નાબૂદ કરવામાં આવી છે અને તેનું કોઈપણ સ્વરૂપમાં આચરણ નિષેધ અને શિક્ષાપાત્ર ગુનો છે.
૧૮	ખિતાબોની નાબૂદી	- બ્રિટિશ સમયના ઇલકાબો પર પ્રતિબંધ. - સૈન્ય અને શિક્ષણ સિવાયના ક્ષેત્રોમાં જ ખિતાબ આપી શકાશે. - રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી વગર વિદેશી ખિતાબ સ્વીકારી શકાશે નહીં.
૧૯	સ્વતંત્રતાનો અધિકાર	નાગરિકોને મળતી ૬ મુખ્ય સ્વતંત્રતાઓ: ૧૯(૧)(a): વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા (RTI અને પ્રેસ સામેલ). ૧૯(૧)(b): શસ્ત્રો વિના શાંતિપૂર્વક ભેગા થવાની સ્વતંત્રતા. ૧૯(૧)(c): મંડળો, સંઘો કે સહકારી મંડળીઓ સ્થાપવાની સ્વતંત્રતા. ૧૯(૧)(d): ભારતમાં મુક્તપણે હરવા-ફરવાની સ્વતંત્રતા. ૧૯(૧)(e): ભારતના કોઈપણ ભાગમાં સ્થાયી થવાની સ્વતંત્રતા. ૧૯(૧)(g): કોઈપણ વ્યવસાય, વેપાર કે ધંધો કરવાની સ્વતંત્રતા.

અનુચ્છેદ	મુખ્ય વિષય	પેટા-પ્રકારો અને વિશેષ વિગત
૨૦	દોષસિદ્ધિ સંબંધમાં રક્ષણ	• ૨૦(૧): ગુનો કરતી વખતના કાયદા મુજબ જ સજા (No Ex-Post Facto Law). • ૨૦(૨): એક ગુના માટે એકથી વધુ વાર સજા નહીં (No Double Jeopardy). • ૨૦(૩): પોતાના જ વિરુદ્ધ સાક્ષી બનવા દબાણ નહીં (No Self-Incrimination).
૨૧	જીવવાનો અધિકાર	વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને શારીરિક રક્ષણ (Right to Life). • આમાં નિજતાનો અધિકાર (Privacy) અને સ્વચ્છ પર્યાવરણ પણ સામેલ છે. • ૨૧(A): ૬ થી ૧૪ વર્ષના બાળકો માટે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ (૮૬મો સુધારો).
૨૨	ધરપકડ સામે રક્ષણ	• ૨૨(૧): ધરપકડનું કારણ જાણવાનો અને વકીલ રોકવાનો અધિકાર. • ૨૨(૨): ૨૪ કલાકની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ હાજર કરવાનો અધિકાર. • ૨૨(૩)-(૭): પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન (નજરકેદ) અંગેના નિયમો.
૨૩	હુમલા સામેનો અધિકાર	માનવ તસ્કરી (Human Trafficking), વેશ્યાવૃત્તિ અને બળજબરીપૂર્વક વિના વેતને કામ કરાવવા (વેઠપ્રથા) પર પ્રતિબંધ.
૨૪	બાળમજૂરી પર પ્રતિબંધ	૧૪ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને કારખાના, ખાણો કે જોખમી કામોમાં રાખવા પર પ્રતિબંધ.
૨૫	ધાર્મિક સ્વતંત્રતા	જાહેર વ્યવસ્થાને આધીન રહીને કોઈપણ ધર્મ માનવાની, આચરણ કરવાની અને તેનો પ્રચાર કરવાની સ્વતંત્રતા.
૨૬	ધાર્મિક બાબતોનો વહીવટ	ધાર્મિક સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો, તેનો વહીવટ કરવાનો અને મિલકત મેળવવાનો અધિકાર.
૨૭	ધાર્મિક કરમુક્તિ	કોઈપણ વિશિષ્ટ ધર્મના ઉત્તેજન કે નિભાવ માટે કોઈ વ્યક્તિ પર કર (Tax) નાખી શકાશે નહીં.
૨૮	ધાર્મિક શિક્ષણ પર પ્રતિબંધ	સંપૂર્ણ સરકારી ખર્ચે ચાલતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાશે નહીં.
૨૯	લઘુમતીઓના હિતોનું રક્ષણ	નાગરિકોને પોતાની વિશિષ્ટ ભાષા, લિપિ કે સંસ્કૃતિ (Language, Script & Culture) જાળવવાનો અધિકાર છે.
૩૦	લઘુમતીઓનો શૈક્ષણિક હક	ધર્મ કે ભાષા આધારિત લઘુમતીઓને પોતાની પસંદગીની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો હક છે.
૩૧	(૨૯ કરાયેલ)	મિલકતનો મૂળભૂત અધિકાર, જે ૪૪મા સુધારા (૧૯૯૮) દ્વારા હટાવીને અનુચ્છેદ ૩૦૦(A) હેઠળ કાનૂની અધિકાર બનાવાયો.
૩૨	બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર	મૂળભૂત અધિકારોના ભંગ બદલ સીધા સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાનો અધિકાર. • ડૉ. આંબેડકરે આને 'બંધારણનો આત્મા અને હૃદય' કહ્યો છે. • સુપ્રીમ કોર્ટ ૫ પ્રકારની રીટ (Writs) બહાર પાડે છે: હેબિયસ કોર્પસ, મેન્ડેમસ, પ્રોહિબિશન, સર્શિયોરરી, કો-વોરંટો.
૩૩	સશસ્ત્ર દળોના અધિકારો	સંસદ કાયદો બનાવીને સશસ્ત્ર દળો, પોલીસ અને ઈન્ટેલિજન્સ કર્મચારીઓના મૂળભૂત અધિકારો પર મર્યાદા મૂકી શકે છે.

અનુચ્છેદ	મુખ્ય વિષય	પેટા-પ્રકારો અને વિશેષ વિગત
૩૪	લશ્કરી કાયદો (Martial Law)	કોઈ વિસ્તારમાં માર્શલ લો અમલમાં હોય ત્યારે સંસદ કાયદા દ્વારા મૂળભૂત અધિકારો પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે.
૩૫	કાયદા ઘડવાની સત્તા	આ ભાગની જોગવાઈઓને અસરકારક બનાવવા માટે કાયદો ઘડવાની સત્તા માત્ર સંસદ પાસે જ છે.

રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો

Directive Principles of State Policy (DPSP) - સંપૂર્ણ વિગતવાર માર્ગદર્શિકા

બંધારણમાં સ્થાન:	ભાગ-૪ (Part-IV)
સમાવિષ્ટ અનુચ્છેદ:	અનુચ્છેદ ૩૬ થી ૫૧ (Articles 36 to 51)
પ્રેરણા સ્ત્રોત:	આયર્લેન્ડ (Ireland) નું બંધારણ
મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય:	દેશમાં સામાજિક-આર્થિક લોકશાહી અને 'કલ્યાણકારી રાજ્ય' (Welfare State) ની સ્થાપના કરવી.
કાનૂની સ્થિતિ:	ન્યાયાલય દ્વારા બિન-અમલીકૃત (Non-Justiciable) - એટલે કે તેનો અમલ ન થવા પર કોર્ટમાં પડકારી શકાય નહીં (અનુચ્છેદ ૩૯).

DPSP નું વૈચારિક વર્ગીકરણ (Classification)

બંધારણમાં સત્તાવાર રીતે કોઈ ભાગ પાડવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ તેના વૈચારિક ઝુકાવના આધારે તેને ત્રણ મુખ્ય ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે.

૧. સામાજિક સિદ્ધાંતો (Socialistic Principles)

આ સિદ્ધાંતો સમાજમાં પ્રવર્તતી અસમાનતાઓ દૂર કરી સામાજિક અને આર્થિક ન્યાય સ્થાપવાનો હેતુ ધરાવે છે:

અનુચ્છેદ ૩૮: રાજ્ય લોકકલ્યાણની અભિવૃદ્ધિ માટે સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય આધારિત સમાજ વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.

અનુચ્છેદ ૩૯ (A): પુરુષો અને સ્ત્રીઓ તમામ નાગરિકોને આજીવિકાના પૂરતા સાધનો મેળવવાનો સમાન અધિકાર આપવો.

અનુચ્છેદ ૩૯ (D): સમાન કામ માટે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંનેને સમાન વેતન (Equal pay for equal work) આપવાની જોગવાઈ.

અનુચ્છેદ ૩૯ (A) [પેટા-કલમ]: આર્થિક અસમર્થતાના કારણે કોઈ નાગરિક ન્યાય મેળવવાથી વંચિત ન રહે તે માટે ગરીબોને "મફત કાનૂની સહાય" (Free Legal Aid) પૂરી પાડવી.

અનુચ્છેદ ૪૧: બેરોજગારી, વૃદ્ધાવસ્થા, માંદગી અને અશક્તતાના કિસ્સાઓમાં શિક્ષણ, કામ અને જાહેર સહાય મેળવવાનો અધિકાર સુનિશ્ચિત કરવો.

અનુચ્છેદ ૪૨: કામની પરિસ્થિતિઓ ન્યાયી અને માનવીય હોવી જોઈએ તેમજ સ્ત્રીઓ માટે "પ્રસૂતિ સહાય" (Maternity Relief) ની વ્યવસ્થા કરવી.

અનુચ્છેદ ૪૩: કામદારો માટે નિર્વાહ વેતન (Living Wage) અને સારું જીવનધોરણ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરવો.

૨. ગાંધીવાદી સિદ્ધાંતો (Gandhian Principles)

આ સિદ્ધાંતો રાષ્ટ્રીય આંદોલન દરમિયાન મહાત્મા ગાંધીએ રજૂ કરેલા પુનઃનિર્માણના કાર્યક્રમો અને વિચારો પર આધારિત છે:

- અનુચ્છેદ ૪૦:** રાજ્ય ગ્રામ પંચાયતોની સ્થાપના કરવા માટેના પગલાં ભરશે અને તેમને સ્વાયત્ત શાસનના એકમો તરીકે કામ કરવા માટે જરૂરી સત્તા આપશે.
- અનુચ્છેદ ૪૩:** ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વ્યક્તિગત અથવા સહકારી ધોરણે કુટિર ઉદ્યોગો (Cottage Industries) ને પ્રોત્સાહન આપવું.
- અનુચ્છેદ ૪૩ (B):** સહકારી મંડળીઓ (Cooperative Societies) ના સ્વૈચ્છિક ગઠન અને વ્યવસાયિક સંચાલનને પ્રોત્સાહન આપવું.
- અનુચ્છેદ ૪૬:** સમાજના નબળા વર્ગો, ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ના શૈક્ષણિક અને આર્થિક હિતોની વિશેષ સંભાળ રાખવી અને સામાજિક અન્યાયથી તેમનું રક્ષણ કરવું.
- અનુચ્છેદ ૪૭:** લોકોનું આરોગ્ય સુધારવા માટે આરોગ્ય માટે હાનિકારક એવા કેફી પીણાં અને નશીલા પદાર્થોના (દારૂબંધી) વપરાશ પર પ્રતિબંધ મૂકવો.
- અનુચ્છેદ ૪૮:** ગાયો, વાછરડાં અને અન્ય દૂધાળા પશુઓની કતલ પર પ્રતિબંધ મૂકવો અને તેમની ઓલાદો સુધારવા પશુપાલનનો વૈજ્ઞાનિક વિકાસ કરવો.

૩. ઉદાર-બૌદ્ધિક સિદ્ધાંતો (Liberal-Intellectual Principles)

આ સિદ્ધાંતો આધુનિક લોકશાહી, વૈશ્વિક શાંતિ અને કાયદાના શાસનની વિચારધારાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

- અનુચ્છેદ ૪૪:** ભારતના સમગ્ર રાજ્યક્ષેત્રમાં તમામ નાગરિકો માટે એક સમાન નાગરિક ધારો એટલે કે "યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ" (Uniform Civil Code - UCC) લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો.
- અનુચ્છેદ ૪૫:** તમામ બાળકોને ૬ વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રારંભિક બાળપણની સંભાળ (Early Childhood Care) અને શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ કરવી.
- અનુચ્છેદ ૪૮ (A):** દેશના પર્યાવરણનું રક્ષણ અને સંવર્ધન કરવું તથા વન અને વન્યજીવોનું (Forest and Wildlife) રક્ષણ કરવું.
- અનુચ્છેદ ૪૯:** રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા ઐતિહાસિક સ્મારકો, સ્થાનો અને કલાત્મક વસ્તુઓનું લૂંટફાટ કે વિનાશથી રક્ષણ કરવું.
- અનુચ્છેદ ૫૦:** રાજ્યની જાહેર સેવાઓમાં ન્યાયતંત્રને કારોબારીથી અલગ રાખવા (Separation of Judiciary) માટેના પગલાં લેવા.
- અનુચ્છેદ ૫૧:** આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સલામતીની અભિવૃદ્ધિ કરવી, રાષ્ટ્રો વચ્ચે ન્યાયી સંબંધો જાળવવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદોનો લવાદ (Arbitration) દ્વારા ઉકેલ લાવવા પ્રોત્સાહન આપવું.

નોંધ: આ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો દેશના શાસનમાં પાયાના છે અને કાયદા બનાવતી વખતે આ સિદ્ધાંતો લાગુ કરવા તે રાજ્યની નૈતિક ફરજ છે.

ભારતીય બંધારણના ઐતિહાસિક ચુકાદાઓ

Landmark Supreme Court Judgments of Indian Constitution

🏛️ નોંધ: આ ચુકાદાઓ ભારતીય ન્યાયતંત્ર અને બંધારણના વિકાસના પાયના પથ્થર છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ (GPSC, UPSC, Class-3) માં આમાંથી વારંવાર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

કેસનું નામ (Case Name)	વર્ષ	વિષય (Subject)	સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો (Judgment)	મહત્વ / અસર (Significance)
કેશવાનંદ ભારતી વિ. કેરળ રાજ્ય	1973	બંધારણમાં સુધારો કરવાની સંસદની સત્તા	સંસદ બંધારણના કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરી શકે છે, પરંતુ તેના મૂળભૂત માળખા (Basic Structure) ને બદલી શકશે નહીં.	બંધારણના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો ચુકાદો (13 જજની બેંચ). આમુખને બંધારણનો જ એક મહત્વનો ભાગ ગણવામાં આવ્યો.
મેનકા ગાંધી વિ. ભારત સંઘ	1978	જીવવાનો અધિકાર અને સ્વતંત્રતા (કલમ 21)	'જીવવાનો અધિકાર' એટલે માત્ર પશુ જેવું જીવન નહીં, પરંતુ ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાનો અધિકાર છે.	કલમ 21 નો વ્યાપ ખૂબ જ વિશાળ થયો. 'વિદેશ જવાનો અધિકાર' પણ આ કલમ હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર બન્યો.
ઇન્દિરા સાહની વિ. ભારત સંઘ (મંડલ કેસ)	1992	સરકારી નોકરીઓમાં અનામત (Reservation)	OBC માટે 27% અનામત માન્ય રાખી, પરંતુ કુલ અનામત પર 50% ની મહત્તમ મર્યાદા નક્કી કરી.	અનામતમાં 'ક્રીમી લેયર' (Creamy Layer) નો સિદ્ધાંત અમલમાં આવ્યો અને પ્રમોશનમાં અનામત રદ કરાઈ.
મિનર્વા મિલ્સ વિ. ભારત સંઘ	1980	મૂળભૂત અધિકારો અને માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો	મૂળભૂત અધિકારો (FR) અને રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો (DPSP) વચ્ચે સંતુલન હોવું અનિવાર્ય છે.	42મા સુધારા દ્વારા સંસદે પોતાની સત્તા વધારવા કરેલા ફેરફારો રદ થયા. ન્યાયિક સમીક્ષાને મૂળભૂત માળખું ગણાવ્યું.
એસ. આર. બોમ્મઈ વિ. ભારત સંઘ	1994	રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવું (કલમ 356)	કલમ 356 નો દુરુપયોગ રોકવા માટે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવાનો નિર્ણય પણ ન્યાયિક સમીક્ષાને પાત્ર છે.	કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકારોને મનરવી રીતે બરખાસ્ત કરવા પર રોક લાગી. 'બિનસાંપ્રદાયિકતા' મૂળભૂત માળખું જાહેર કરાયું.
ગોલકનાથ વિ. પંજાબ રાજ્ય	1967	મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો	સંસદ પાસે નાગરિકોના મૂળભૂત અધિકારોને છીનવી લેવાની કે તેમાં ઘટાડો કરવાની કોઈ સત્તા નથી.	આ ચુકાદાને પાછળથી 1973 માં 'કેશવાનંદ ભારતી કેસ' દ્વારા બદલવામાં આવ્યો હતો.
વિશાખા વિ. રાજસ્થાન રાજ્ય	1997	કામના સ્થળે મહિલાઓની સુરક્ષા	કામકાજના સ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી રોકવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી.	આ ચુકાદો 'વિશાખા ગાઇડલાઇન્સ' તરીકે ઓળખાયો, જેના આધારે વર્ષ 2013 માં પ્રસિદ્ધ POSH કાયદો બન્યો.
જસ્ટિસ કે. એસ. પુટ્ટસ્વામી વિ. ભારત સંઘ	2017	આધાર કાર્ડ અને પ્રાઇવસી	ગોપનીયતાનો અધિકાર (Right to Privacy) એ કલમ 21 હેઠળ નાગરિકોનો મૂળભૂત અધિકાર છે.	ડિજિટલ યુગમાં નાગરિકોના પર્સનલ ડેટા અને પ્રાઇવસીની સુરક્ષા માટે આ ચુકાદો પાયનો પથ્થર બન્યો.

કેસનું નામ (Case Name)	વર્ષ	વિષય (Subject)	સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો (Judgment)	મહત્વ / અસર (Significance)
નવતેજ સિંહ જોહર વિ. ભારત સંઘ	2018	સમલૈંગિકતા સંબંધિત કાયદો	આઈપીસી (IPC) ની કલમ 377 ને અંશતઃ રદ કરી પરસ્પર સંમતિથી થતા સમલૈંગિક સંબંધોને ગુનામુક્ત જાહેર કર્યા.	LGBTQ+ સમુદાયને સમાનતા અને સન્માનપૂર્વક જીવવાનો કાનૂની અધિકાર મળ્યો.
શાયરા બાનો વિ. ભારત સંઘ	2017	મુસ્લિમ પર્સનલ લો (મહિલા અધિકાર)	મુસ્લિમ સમાજમાં એકસાથે ત્રણ વાર તલાક બોલવાની પ્રથા (ટ્રિપલ તલાક) ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી.	મુસ્લિમ મહિલાઓને શારીરિક અને માનસિક શોષણ સામે બંધારણીય રક્ષણ મળ્યું અને પાછળથી સંસદે આ અંગે નવો કાયદો બનાવ્યો.

ભારતીય બંધારણના મહત્વના કેસો: સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

1. વિગતવાર માહિતી (Detailed Table)

ક્રમ	કેસનું નામ (વર્ષ)	મુખ્ય પ્રશ્ન	ચુકાદો / ફેરફાર	ન્યાયાધીશ
1	શંકરી પ્રસાદ વિ. ભારત સરકાર (1951)	શું સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો કરી શકે?	સંસદ પાસે કલમ 368 હેઠળ મૂળભૂત અધિકારો સહિત કોઈપણ ભાગ બદલવાની સત્તા છે.	જસ્ટિસ પતંજલિ શાસ્ત્રી
2	બેઝુબારી યુનિયન કેસ (1960)	શું 'આમુખ' એ બંધારણનો ભાગ છે?	આમુખ એ બંધારણનો ભાગ નથી, તેથી તેમાં સુધારો ન થઈ શકે.	જસ્ટિસ બી.પી. સિંહા
3	ગોલકનાથ વિ. પંજાબ રાજ્ય (1967)	શું સંસદ મૂળભૂત અધિકારો છીનવી શકે?	સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં એવો કોઈ ફેરફાર ન કરી શકે જે તેને ઘટાડે.	જસ્ટિસ કે. સુબ્બારાવ
4	કેશવાનંદ ભારતી વિ. કેરળ રાજ્ય (1973)	સંસદની સુધારા સત્તાની મર્યાદા કેટલી?	સંસદ સુધારો કરી શકે પણ બંધારણના 'મૂળભૂત માળખા' ને બદલી ન શકે.	જસ્ટિસ એસ.એમ. સીકરી
5	ઈન્દિરા ગાંધી વિ. રાજ નારાયણ (1975)	ચૂંટણી વિવાદ અને ન્યાયિક સમીક્ષા.	'મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી' એ મૂળભૂત માળખું છે	જસ્ટિસ એ.એન. રે
6	મેનકા ગાંધી વિ. ભારત સરકાર (1978)	કલમ 21 અને વિદેશ જવાનો અધિકાર.	કલમ 21 ની વ્યાખ્યા મોટી કરાઈ. પ્રક્રિયા 'વાજબી અને ન્યાયી' હોવી જોઈએ.	જસ્ટિસ એમ.એચ. બેગ
7	મિનરવા મિલ્સ વિ. ભારત સરકાર (1980)	સંસદની સત્તા વિરુદ્ધ બંધારણ.	બંધારણ સર્વોચ્ચ છે. ન્યાયિક સમીક્ષા એ મૂળભૂત માળખું છે	જસ્ટિસ વાય.વી. ચંદ્રચૂડ
8	શાહ બાનો કેસ (1985)	મુસ્લિમ મહિલાનો ભરણપોષણ હક.	CrPC 125 મુજબ દરેક ધર્મની મહિલાને ભરણપોષણનો હક છે.	જસ્ટિસ વાય.વી. ચંદ્રચૂડ
9	એમ.સી. મહેતા વિ. ભારત સરકાર (1986)	પર્યાવરણ અને ઉદ્યોગોની જવાબદારી.	'સંપૂર્ણ જવાબદારી' (Absolute Liability) નો સિદ્ધાંત અમલમાં આવ્યો.	જસ્ટિસ પી.એન. ભગવતી
10		કલમ 356 નો દુરુપયોગ.		

ક્રમ	કેસનું નામ (વર્ષ)	મુખ્ય પ્રશ્ન	ચુકાદો / ફેરફાર	ન્યાયાધીશ
	એસ.આર. બોમ્બઈ વિ. ભારત સરકાર (1994)		બિનસાંપ્રદાયિકતા એ મૂળભૂત માળખું છે કલમ 356 ન્યાયિક તપાસને પાત્ર છે.	જસ્ટિસ એસ.આર. પાંડિયન
11	વિશાખા વિ. રાજસ્થાન રાજ્ય (1997)	કાર્યસ્થળ પર મહિલા સુરક્ષા.	'વિશાખા ગાર્ડડલાઈન્સ' જાહેર કરી, જે જાતીય પજવણી રોકવા માટે હતી.	જસ્ટિસ જે.એસ. વર્મા
12	પુટ્ટસ્વામી વિ. ભારત સરકાર (2017)	નિજતાનો અધિકાર.	નિજતાનો અધિકાર (Right to Privacy) એ કલમ 21 હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર છે.	જસ્ટિસ જે.એસ. ખેહર
13	નવતેજ જોહર વિ. ભારત સરકાર (2018)	સમલૈંગિકતા (કલમ 377).	સહમતિથી થતા સમલૈંગિક સંબંધો હવે ગુનો નથી.	જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા

2. વન-લાઈનર રિવિઝન (One-Liner Quick Summary)

શંકરી પ્રસાદ વિ. ભારત સરકાર: સંસદ મૂળભૂત અધિકારો સહિત બંધારણના કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરી શકે છે.

બેરુબારી યુનિયન કેસ: આમુખ (Preamble) એ બંધારણનો ભાગ નથી, તેથી તેમાં સુધારો થઈ શકે નહીં.

ગોલકનાથ વિ. પંજાબ રાજ્ય: સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં ઘટાડો કરી શકતી નથી કે તેને છીનવી શકતી નથી.

કેશવાનંદ ભારતી વિ. કેરળ રાજ્ય: સંસદ બંધારણના 'મૂળભૂત માળખા' (Basic Structure) ને બદલી શકતી નથી.

ઈન્દિરા ગાંધી વિ. રાજ નારાયણ: મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી એ બંધારણનું મૂળભૂત માળખું છે.

મેનકા ગાંધી વિ. ભારત સરકાર: કલમ 21 હેઠળ જીવવાનો અધિકાર એટલે માનભેર અને વાજબી પ્રક્રિયા સાથે જીવવું.

મિનરવા મિલ્સ વિ. ભારત સરકાર: ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review) એ બંધારણનું અવિભાજ્ય અને મૂળભૂત અંગ છે.

શાહ બાનો કેસ: છૂટાછેડા લીધેલ મહિલાઓને ધર્મના ભેદભાવ વગર ભરણપોષણ મેળવવાનો હક છે.

એમ.સી. મહેતા વિ. ભારત સરકાર: જોખમી ઉદ્યોગોથી થતા નુકસાન માટે માલિકની 'સંપૂર્ણ જવાબદારી' ગણાય.

એસ.આર. બોમ્મઈ વિ. ભારત સરકાર: રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાનો નિર્ણય ન્યાયિક તપાસને પાત્ર છે.

વિશાખા વિ. રાજસ્થાન રાજ્ય: કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓની જાતીય પજવાણી રોકવા માટે કડક માર્ગદર્શિકા અમલી બની.

પુટ્ટસ્વામી વિ. ભારત સરકાર: નિજતાનો અધિકાર (Right to Privacy) એ દરેક નાગરિકનો મૂળભૂત અધિકાર છે.

નવતેજ જોહર વિ. ભારત સરકાર: પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે સહમતિથી થતા સમલૈંગિક સંબંધો હવે ગુનો નથી.

ભારતીય બંધારણના મહત્વના કેસો (Landmark Constitutional Cases)

ક્રમ	કેસનું નામ	વર્ષ	મુખ્ય પ્રશ્ન (વિવાદ)	નિર્ણય / ફેરફાર	ન્યાયાધીશ / બેન્ચ
1	શંકરી પ્રસાદ વિ. ભારત સરકાર	1951	શું સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં સુધારો કરી શકે?	સંસદ પાસે કલમ 368 હેઠળ મૂળભૂત અધિકારો સહિત કોઈપણ ભાગ બદલવાની સત્તા છે.	જસ્ટિસ પતંજલિ શાસ્ત્રી
2	બેરુબારી યુનિયન કેસ	1960	શું 'આમુખ' (Preamble) એ બંધારણનો ભાગ છે?	આમુખ એ બંધારણનો ભાગ નથી, તેથી તેમાં સુધારો ન થઈ શકે.	જસ્ટિસ બી.પી. સિંહા
3	ગોલકનાથ વિ. પંજાબ રાજ્ય	1967	શું સંસદ મૂળભૂત અધિકારો છીનવી શકે?	સંસદ મૂળભૂત અધિકારોમાં એવો કોઈ ફેરફાર ન કરી શકે જે તેને ઘટાડે. (અધિકારો અપરિવર્તનશીલ છે).	જસ્ટિસ કે. સુબ્બારાવ
4	કેશવાનંદ ભારતી વિ. કેરળ રાજ્ય	1973	સંસદની સુધારા કરવાની સત્તાની મર્યાદા કેટલી?	સંસદ સુધારો કરી શકે પણ બંધારણના 'મૂળભૂત માળખા' (Basic Structure) ને બદલી ન શકે.	જસ્ટિસ એસ.એમ. સીકરી (13 જજો)
5	ઈન્દિરા ગાંધી વિ. રાજ નારાયણ	1975	શું ન્યાયિક સમીક્ષા વગર ચૂંટણી માન્ય ગણાય?	'મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણી' એ મૂળભૂત માળખું છે ન્યાયતંત્રની સત્તા છીનવી શકાય નહીં.	જસ્ટિસ એ.એન. રે
6	મેનકા ગાંધી વિ. ભારત સરકાર	1978	કલમ 21 હેઠળ વિદેશ જવાનો અધિકાર છે?	હા, કલમ 21 ની વ્યાખ્યા મોટી કરાઈ. પ્રક્રિયા 'વાજબી અને ન્યાયી' હોવી જોઈએ.	જસ્ટિસ એમ.એચ. બેગ
7	મિનરવા મિલ્સ વિ. ભારત સરકાર	1980	શું સંસદ પાસે સર્વોચ્ચ સત્તા છે?	ના, બંધારણ સર્વોચ્ચ છે. ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review) એ મૂળભૂત માળખું છે.	જસ્ટિસ વાય.વી. ચંદ્રચુડ
8	શાહ બાનો કેસ	1985	શું મુસ્લિમ મહિલા ભરણપોષણ મેળવી શકે?	હા, CrPC 125 મુજબ દરેક ધર્મની મહિલાને ભરણપોષણનો હક છે.	જસ્ટિસ વાય.વી. ચંદ્રચુડ
9	એમ.સી. મહેતા વિ. ભારત સરકાર	1986	ઉદ્યોગોની ભૂલ વગર નુકસાન થાય તો કોણ જવાબદાર?	'સંપૂર્ણ જવાબદારી' (Absolute Liability) નો સિદ્ધાંત અમલમાં આવ્યો.	જસ્ટિસ પી.એન. ભગવતી
10	એસ.આર. બોમ્બઈ વિ. ભારત સરકાર	1994	રાષ્ટ્રપતિ શાસનનો દુરુપયોગ રોકવો.	બિનસાંપ્રદાયિકતા એ મૂળભૂત માળખું છે કલમ 356 નો ઉપયોગ ન્યાયિક તપાસને પાત્ર છે.	જસ્ટિસ એસ.આર. પાંડિયન
11	વિશાખા વિ. રાજસ્થાન રાજ્ય	1997	કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓની સુરક્ષા.	'વિશાખા ગાઈડલાઈન્સ' જાહેર કરી, જે મહિલાઓની જાતીય પજવાણી રોકવા માટે હતી.	જસ્ટિસ જે.એસ. વર્મા

ક્રમ	કેસનું નામ	વર્ષ	મુખ્ય પ્રશ્ન (વિવાદ)	નિર્ણય / ફેરફાર	ન્યાયાધીશ / બેન્ચ
12	પુટ્ટસ્વામી વિ. ભારત સરકાર	2017	શું પ્રાઈવસી એ મૂળભૂત અધિકાર છે?	હા, 'નિજતાનો અધિકાર' (Right to Privacy) એ કલમ 21 હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર છે.	જસ્ટિસ જે.એસ. ખેડર (9 જજો)
13	નવતેજ જોહર વિ. ભારત સરકાર	2018	સમલૈંગિક સંબંધો (કલમ 377) ગુનો છે?	ના, પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓ વચ્ચે સહમતિથી થતા સંબંધો હવે ગુનો નથી.	જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા

ભારતીય બંધારણના મહત્વના સુધારાઓ

Important Constitutional Amendments of India - Quick Revision Table

યાદ રાખો: ભારતના બંધારણમાં સુધારો કરવાની પ્રક્રિયા **કલમ 368 (Article 368)** હેઠળ આવે છે, અને આ ભાગ દક્ષિણ આફ્રિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. આ સત્તા માત્ર દેશની **સંસદ (Parliament)** પાસે જ છે.

સુધારો (Amendment)	વર્ષ (Year)	મુખ્ય જોગવાઈઓ અને વિગત (Key Provisions & Details)
1લો સુધારો	1951	બંધારણમાં 9મી અનુસૂચિ (9th Schedule) ઉમેરવામાં આવી. જમીન સુધારણા (Land Reforms) કાયદાઓને ન્યાયિક સમીક્ષા (Judicial Review) થી બચાવવા માટે આ જોગવાઈ કરાઈ હતી.
7મો સુધારો	1956	ભાષાના આધારે રાજ્યોની પુનઃરચના કરવામાં આવી. રાજ્યોના જૂના 'A, B, C, D' ભાગો નાબૂદ કરીને 14 રાજ્યો અને 6 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો બનાવવામાં આવ્યા. બે અથવા વધુ રાજ્યો માટે એક જ હાઈકોર્ટની જોગવાઈ થઈ.
9મો સુધારો	1960	ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા કરાર મુજબ ' બેરુબારી યુનિયન ' (Berubari Union) નો વિસ્તાર પાકિસ્તાનને સોંપવામાં આવ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે ભારતનો કોઈ પ્રદેશ બીજા દેશને આપવા માટે બંધારણીય સુધારો કરવો ફરજિયાત છે.
10મો સુધારો	1961	પોર્ટુગીઝ શાસન હેઠળના દાદરા અને નગર હવેલી ને ભારતીય સંઘમાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ (UT) તરીકે સામેલ કરાયા.
12મો સુધારો	1962	ગોવા, દમણ અને દીવ ને પોર્ટુગીઝો પાસેથી મુક્ત કરાવી ભારતીય સંઘમાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે જોડવામાં આવ્યા.
14મો સુધારો	1962	ફ્રેન્ચ શાસન હેઠળના પુડુચેરી (પોંડિચેરી) ને ભારતમાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ તરીકે સામેલ કરાયું.
21મો સુધારો	1967	બંધારણની 8મી અનુસૂચિમાં સિંધી ભાષાને 15મી સત્તાવાર ભાષા તરીકે ઉમેરવામાં આવી.
24મો સુધારો	1971	સંસદને મૂળભૂત અધિકારો સહિત બંધારણના કોઈપણ ભાગમાં સુધારો કરવાની અમર્યાદિત સત્તા અપાઈ. રાષ્ટ્રપતિ માટે બંધારણીય સુધારા બિલ પર મંજૂરી આપવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી.
36મો સુધારો	1975	સિક્કિમ ને ભારતનું પૂર્ણ કક્ષાનું 22મું રાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું.
42મો સુધારો મિની બંધારણ	1976	ભારતનો સૌથી મોટો સુધારો: આમુખમાં ફેરફાર: ત્રણ નવા શબ્દો – સમાજવાદી, બિનસાંપ્રદાયિક, અને અખંડિતતા ઉમેરાયા. મૂળભૂત ફરજો: ભાગ 4(A) અને કલમ 51(A) હેઠળ 10 મૂળભૂત ફરજો જોડવામાં આવી. લોકસભા/વિધાનસભાની મુદત 5 વર્ષથી વધારીને 6 વર્ષ કરવામાં આવી હતી.

સુધારો (Amendment)	વર્ષ (Year)	મુખ્ય જોગવાઈઓ અને વિગત (Key Provisions & Details)
44મો સુધારો	1978	કટોકટીના દુરુપયોગને રોકવા માટે ફેરફારો: • મિલકતનો અધિકાર: મૂળભૂત અધિકારોમાંથી હટાવીને કલમ 300(A) હેઠળ કાનૂની અધિકાર બનાવાયો. • રાષ્ટ્રીય કટોકટી માટે 'આંતરિક અશાંતિ' શબ્દ બદલીને ' સશસ્ત્ર વિદ્રોહ ' (Armed Rebellion) કરાયો. • લોકસભાની મુદત ફરીથી 5 વર્ષ કરવામાં આવી.
52મો સુધારો	1985	પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો: બંધારણમાં 10મી અનુસૂચિ (10th Schedule) ઉમેરીને રાજકારણમાં થતા અયોગ્ય પક્ષપલટા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો.
61મો સુધારો	1989	મતદાન કરવાની લઘુત્તમ ઉંમર 21 વર્ષથી ઘટાડીને 18 વર્ષ કરવામાં આવી (કલમ 326 માં સુધારો).
69મો સુધારો	1991	કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દિલ્હીને વિશેષ દરજ્જો આપીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી (NCT Delhi) બનાવવામાં આવ્યું અને વિધાનસભાની જોગવાઈ કરાઈ.
71મો સુધારો	1992	8મી અનુસૂચિમાં વધુ ત્રણ નવી ભાષાઓ ઉમેરાઈ – કોંકણી, મણિપુરી અને નેપાળી (ટ્રીક: નમક).
73મો સુધારો	1992	પંચાયતી રાજ ને બંધારણીય દરજ્જો મળ્યો. બંધારણમાં ભાગ 9 અને 11મી અનુસૂચિ ઉમેરવામાં આવી.
74મો સુધારો	1992	શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ એટલે કે નગરપાલિકાઓ અને મહાનગરપાલિકાઓ ને બંધારણીય દરજ્જો મળ્યો અને 12મી અનુસૂચિ ઉમેરાઈ.
89મો સુધારો	2003	રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ આયોગનું વિભાજન કરીને બે અલગ સ્વતંત્ર આયોગ બન્યા: રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ (કલમ 338) અને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ (કલમ 338-A) .
91મો સુધારો	2003	મંત્રીમંડળનું કદ સીમિત કરાયું. વડાપ્રધાન કે મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ મંત્રીઓની સંખ્યા લોકસભા અથવા વિધાનસભાની કુલ બેઠકોના 15% થી વધુ ન હોવી જોઈએ .
92મો સુધારો	2003	8મી અનુસૂચિમાં વધુ ચાર ભાષાઓ ઉમેરાઈ – બોડો, ડોગરી, મૈથિલી અને સંથાલી (ટ્રીક: BDMS). આ સાથે કુલ માન્ય ભાષાઓ 22 થઈ.
97મો સુધારો	2011	સહકારી મંડળીઓ (Co-operative Societies) ને બંધારણીય દરજ્જો અને રક્ષણ અપાયું. ભાગ 9(B) ઉમેરાયો અને સહકારી મંડળી સ્થાપવી એ મૂળભૂત અધિકાર બન્યો (કલમ 19(1)(c)).
86મો સુધારો	2002	શિક્ષણનો અધિકાર: કલમ 21(A) ઉમેરીને 6 થી 14 વર્ષના બાળકો માટે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ ને મૂળભૂત અધિકાર બનાવવામાં આવ્યો. 11મી મૂળભૂત ફરજ પણ ઉમેરાઈ.
101મો સુધારો	2016	સમગ્ર દેશમાં પરોક્ષ કર પ્રણાલીને સરળ બનાવવા માટે GST (Goods and Services Tax - વસ્તુ અને સેવા કર) લાગુ કરવામાં આવ્યો.
102મો સુધારો	2018	રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગ (NCBC) ને કલમ 338(B) હેઠળ બંધારણીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો.

સુધારો (Amendment)	વર્ષ (Year)	મુખ્ય જોગવાઈઓ અને વિગત (Key Provisions & Details)
103મો સુધારો	2019	સામાન્ય વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા લોકો માટે શિક્ષણ અને સરકારી નોકરીઓમાં 10% EWS અનામત ની જોગવાઈ કરવામાં આવી.
104મો સુધારો	2020	લોકસભા અને વિધાનસભાઓમાં SC/ST અનામત વધુ 10 વર્ષ વધારવામાં આવી, અને અંગ્લો-ઇન્ડિયન બેઠકોની નામાંકન પ્રથા નાબૂદ કરાઈ.
105મો સુધારો	2021	રાજ્યોને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો એટલે કે પોતાની OBC યાદી (OBC List) જાતે નક્કી કરવાની સત્તા પુનઃ સ્થાપિત કરવામાં આવી.
106મો સુધારો	2023	નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ: લોકસભા અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33% બેઠકો અનામત રાખવાની ઐતિહાસિક જોગવાઈ કરવામાં આવી.

૨. બંધારણીય હોદ્દાઓ અને સરકારી તંત્રના મહત્વના અનુચ્છેદ

અનુચ્છેદ	મુખ્ય વિષય	મહત્વના પેટા-પ્રકારો / વિશેષ જોગવાઈ
અનુચ્છેદ ૫૨ થી ૬૯	ભારતના રાષ્ટ્રપતિ	૫૨: ભારતના એક રાષ્ટ્રપતિ રહેશે. ૫૪: રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી (ઇલેક્ટોરલ કોલેજ). ૬૯: રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ (Impeachment) ની પ્રક્રિયા.
અનુચ્છેદ ૭૨	રાષ્ટ્રપતિની ક્ષમાદાન સત્તા	ગુનેગારોની સજા માફ કરવી, ઓછી કરવી કે મુલતવી રાખવાની સત્તા (ફાંસીની સજા પણ માફ કરી શકે).
અનુચ્છેદ ૭૪-૭૫	મંત્રીમંડળ અને વડાપ્રધાન	૭૪: રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપવા માટે વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં મંત્રીમંડળ રહેશે. ૭૫(૩): મંત્રીમંડળ સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર રહેશે.
અનુચ્છેદ ૭૬	એટોર્ની જનરલ	ભારત સરકારના મુખ્ય કાનૂની સલાહકાર (પ્રથમ કાયદા અધિકારી).
અનુચ્છેદ ૧૧૦	નાણા ખરડો (Money Bill)	નાણા ખરડાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા (જે માત્ર લોકસભામાં જ પ્રથમ રજૂ થઈ શકે છે).
અનુચ્છેદ ૧૧૨	વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક	દેશનું બજેટ (Budget). બંધારણમાં 'બજેટ' શબ્દ નથી, પણ 'વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક' લખાયેલું છે.
અનુચ્છેદ ૧૨૩	રાષ્ટ્રપતિનો વટહુકમ	જ્યારે સંસદના સત્રો ચાલુ ન હોય ત્યારે કટોકટીના સમયે વટહુકમ (Ordinance) બહાર પાડવાની સત્તા.
અનુચ્છેદ ૧૪૮	CAG (કેગ)	નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક (ભારતના જાહેર નાણાના ચોકીદાર).
અનુચ્છેદ ૨૪૩	સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ	પંચાયતી રાજની વિવિધ જોગવાઈઓ: ૨૪૩(A): ગ્રામસભા. ૨૪૩(D): પંચાયતોમાં મહિલાઓ (૧/૩) અને SC/ST માટે અનામત. ૨૪૩(K): રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (State Election Commission).
અનુચ્છેદ ૩૨૪	ચૂંટણી પંચ (ECI)	દેશમાં લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભાઓ અને રાષ્ટ્રપતિની મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓ કરાવવાની જવાબદારી.
અનુચ્છેદ ૩૫૨, ૩૫૬, ૩૬૦	કટોકટીની જોગવાઈઓ	૩૫૨: રાષ્ટ્રીય કટોકટી (National Emergency). ૩૫૬: રાષ્ટ્રપતિ શાસન (State/President's Rule). ૩૬૦: નાણાકીય કટોકટી (Financial Emergency).
અનુચ્છેદ ૩૬૮	બંધારણીય સુધારો	સંસદને બંધારણમાં સુધારો કરવાની સત્તા અને તેની પ્રક્રિયા (દક્ષિણ આફ્રિકાના બંધારણમાંથી પ્રેરિત).

ભારતીય બંધારણ અગત્યના અનુચ્છેદ અને પેટા-પ્રકારો | ક્વિક રિવિઝન ચાર્ટ.

ભારતીય બંધારણમાં બહુમતીના પ્રકારો

Types of Majorities in the Indian Constitution

ભારતીય બંધારણ હેઠળ સંસદ કે વિધાનસભાઓમાં અલગ-અલગ પ્રકારના ખરડા (Bills), પ્રસ્તાવો (Motions) અથવા બંધારણીય સુધારાઓ પસાર કરવા માટે અલગ-અલગ પ્રકારની બહુમતીની જરૂર પડે છે. આ માર્ગદર્શિકા તમામ ૪ પ્રકારની બહુમતીનો સચોટ ચાર્ટ અને વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડે છે.

૧. મુખ્ય બહુમતીનો સારાંશ કોષ્ટક (Summary Table)

બહુમતીનો પ્રકાર	ગણતરીનો નિયમ / વ્યાખ્યા	મુખ્ય ઉપયોગ અને ઉદાહરણો
૧. સાદી બહુમતી (Simple Majority)	હાજર રહીને મતદાન કરનારા સભ્યોના ૫૦% કરતાં વધુ સભ્યોની મંજૂરી. > 50% of (હાજર અને મતદાન કરનારા)	- સામાન્ય ખરડા, મની બિલ, બજેટ પસાર કરવા. - નાણાકીય કટોકટી જાહેર કરવા કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવા. - લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ (No-Confidence Motion) માટે.
૨. અસરકારક બહુમતી (Effective Majority)	ગૃહની અસરકારક સંખ્યા (કુલ બેઠકો - ખાલી બેઠકો) ના ૫૦% કરતાં વધુ મતો. > 50% of (કુલ બેઠકો - ખાલી બેઠકો)	- ઉપરાષ્ટ્રપતિને હોદ્દા પરથી હટાવવા (રાજ્યસભામાં). - લોકસભા અથવા રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ (Speaker) અને ઉપાધ્યક્ષને હોદ્દા પરથી દૂર કરવા.
૩. પૂર્ણ બહુમતી (Absolute Majority)	ગૃહની કુલ મંજૂર થયેલી સભ્ય સંખ્યાના ૫૦% કરતાં વધુ સભ્યોની બહુમતી. > 50% of (ગૃહની કુલ સંખ્યા)	- સામાન્ય રીતે ચૂંટણી પછી સરકાર બનાવવા અને સ્થિરતા સાબિત કરવા. - એકલી આ બહુમતીથી સામાન્ય કાયદા પસાર થતા નથી, પરંતુ તે વિશેષ બહુમતીનો આધાર બને છે.
૪. વિશેષ બહુમતી (Special Majority)	સામાન્ય રીતે ગૃહની કુલ સંખ્યાની બહુમતી અને હાજર રહેલાના ૨/૩ સભ્યોનું સમર્થન (કલમ મુજબ અલગ નિયમ).	- બંધારણીય સુધારા ખરડા પસાર કરવા (કલમ ૩૬૮). - સર્વોચ્ચ અદાલત કે વડી અદાલતના ન્યાયાધીશોને હટાવવા. - રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ ચલાવવા (કલમ ૬૧).

૨. વિગતવાર સમજૂતી અને ઉદાહરણો (Detailed Explanation)

- સાદી બહુમતી (Simple Majority):** ધારો કે લોકસભાના કુલ ૫૪૩ સભ્યો છે, પરંતુ કોઈ ચોક્કસ દિવસે માત્ર ૪૦૦ સભ્યો હાજર છે અને મતદાન કરે છે. તો આ કિસ્સામાં ખરડો પસાર કરવા માટે $(400 \div 2) + 1 = 201$ સભ્યોની મંજૂરી જ જોઈએ. આ ભારતીય સંસદીય કાર્યપ્રણાલીમાં સૌથી વધુ વપરાતી બહુમતી છે.

- **અસરકારક બહુમતી (Effective Majority):** જ્યારે કોઈ સભ્યનું અવસાન થાય, કોઈ રાજીનામું આપે કે કોઈને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવે ત્યારે તે બેઠકો 'ખાલી' (Vacant) ગણાય છે. ધારો કે રાજ્યસભામાં કુલ ૨૪૫ બેઠકો છે અને તેમાંથી ૫ બેઠકો ખાલી છે. તો અસરકારક સંખ્યા ૨૪૦ થશે. આમ, આ સમયે નિર્ણય માટે $(240 \div 2) + 1 = 121$ મતોની જરૂર પડશે.
- **પૂર્ણ બહુમતી (Absolute Majority):** આમાં હાજર સભ્યો કે ખાલી બેઠકો ધ્યાને લેવાતી નથી. લોકસભા માટે આ સંખ્યા હંમેશા ફિક્સ રહે છે: $(543 \div 2) + 1 = 272$. સામાન્ય ચૂંટણીઓ બાદ જે પક્ષ પાસે ૨૭૨ કે તેથી વધુ બેઠકો હોય તે જ કેન્દ્રમાં સરકાર બનાવી શકે છે.
- **વિશેષ બહુમતીના પેટા-પ્રકારો (Types of Special Majority):**
 - **કલમ ૨૪૯ (Type 1):** માત્ર હાજર અને મતદાન કરનારાના $2/3$ સભ્યો (દા.ત. રાજ્યસભા દ્વારા રાજ્યસૂચિના વિષય પર સંસદને કાયદો બનાવવાની સત્તા આપવી).
 - **કલમ ૩૬૮ (Type 2 - બંધારણીય સુધારો):** ગૃહની પૂર્ણ બહુમતી (૫૦% + ૧) હોવી જોઈએ અને સાથે સાથે હાજર રહી મતદાન કરનારા સભ્યોની $2/3$ બહુમતી પણ હોવી જોઈએ.
 - **કલમ ૬૧ (Type 3 - રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગ):** આ સૌથી કડક જોગવાઈ છે, જેમાં ગૃહની કુલ સભ્ય સંખ્યાના $2/3$ સભ્યોની મંજૂરી ફરજિયાત છે (લોકસભામાં ઓછામાં ઓછા ૩૬૨ મતો જોઈએ).

ભારતીય બંધારણ સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા | આ દસ્તાવેજ ફક્ત શૈક્ષણિક અને સંદર્ભ હેતુ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

ન્યાયાધીશોની વિગતોનું ઝડપી સરખામણી કોષ્ટક

સર્વોચ્ચ અદાલત (SC) અને વડી અદાલત (HC) ના ન્યાયાધીશોની સંપૂર્ણ માહિતી એક જ નજરમાં

સરખામણીના મુદ્દા	સર્વોચ્ચ અદાલત (Supreme Court) ના જજ	વડી અદાલત (High Court) ના જજ
બંધારણીય સ્થાન	ભાગ-૫, અનુચ્છેદ ૧૨૪ થી ૧૪૭	ભાગ-૬, અનુચ્છેદ ૨૧૪ થી ૨૩૧
કુલ સંખ્યા (જજ)	૩૪ (૧ મુખ્ય ન્યાયાધીશ + ૩૩ અન્ય જજ)	નિશ્ચિત નથી (રાષ્ટ્રપતિ જરૂરિયાત મુજબ નક્કી કરે છે)
મૂળભૂત લાયકાત	૧. ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. ૨. બંધારણમાં કોઈ લઘુત્તમ ઉંમર નક્કી નથી.	૧. ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ. ૨. બંધારણમાં કોઈ લઘુત્તમ ઉંમર નક્કી નથી.
અનુભવ (લાયકાત)	- હાઇકોર્ટમાં સળંગ ૫ વર્ષ જજ તરીકેનો અનુભવ અથવા - હાઇકોર્ટમાં સળંગ ૧૦ વર્ષ વકીલાતનો અનુભવ અથવા - રાષ્ટ્રપતિના મતે નિષ્ણાત કાયદાશાસ્ત્રી હોય.	- ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં ૧૦ વર્ષ સુધી ન્યાયિક હોદ્દો (Judicial Office) સંભાળ્યો હોય અથવા - હાઇકોર્ટમાં સળંગ ૧૦ વર્ષ વકીલાતનો અનુભવ ધરાવતો હોય.
નિમણૂક કરનાર વડા	રાષ્ટ્રપતિ (કોલેજીયમ સિસ્ટમની ભલામણથી)	રાષ્ટ્રપતિ (CJI અને રાજ્યપાલ સાથે ચર્ચા બાદ)
હોદ્દાના શપથ	રાષ્ટ્રપતિ અથવા તેમના દ્વારા નિમાયેલ વ્યક્તિ	સંબંધિત રાજ્યના રાજ્યપાલ (Governor)
નિવૃત્તિની ઉંમર	૬૫ વર્ષ (65 Years)	૬૨ વર્ષ (62 Years)
રાજીનામું પત્ર	રાષ્ટ્રપતિને સંબોધીને આપે છે	રાષ્ટ્રપતિને સંબોધીને આપે છે (રાજ્યપાલને નહીં)
હોદ્દા પરથી હટાવવાની રીત	સંશોધિત સાબિત થયેલ ગેરવર્તણૂક કે અસમર્થતાના આધારે, સંસદની વિશેષ (૨/૩) બહુમતીથી પસાર ઠરાવ બાદ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા.	સુપ્રિમ કોર્ટના જજને હટાવવાની જેવી જ સમાન પ્રક્રિયા (સંસદની વિશેષ બહુમતી દ્વારા જ).
નિવૃત્તિ પછી પ્રતિબંધ	ભારતની કોઈપણ કોર્ટ કે સત્તાધિકારી સમક્ષ વકીલાત કરી શકતા નથી.	સુપ્રિમ કોર્ટ અને જે હાઇકોર્ટમાં કાયમી જજ ન રહ્યા હોય તે સિવાય અન્ય હાઇકોર્ટમાં વકીલાત કરી શકે છે.

ભારતીય બંધારણ માર્ગદર્શિકા - ક્વિક રિવિઝન ટેબલ નોટ્સ

કેન્દ્ર અને રાજ્યના તમામ પદાધિકારીઓ તથા વિધાનમંડળોની સંપૂર્ણ માસ્ટર ગાઇડ

Comprehensive Analysis of Constitutional Executives, Officers & Legislatures with Articles

૧. કેન્દ્રના મુખ્ય પદાધિકારીઓ (Central Constitutional Authorities)

પદ (Position)	મહત્વની કલમ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	પસંદગી / નિમણૂક પ્રક્રિયા	મુખ્ય કાર્યો, સત્તાઓ અને વિશેષ વિગત
રાષ્ટ્રપતિ (President)	કલમ ૫૨	૩૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	સંસદના બંને ગૃહો (LS & RS) અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓના ચૂંટાયેલા સભ્યોના બનેલા મતદારમંડળ દ્વારા પરોક્ષ ચૂંટણી.	- ભારતના પ્રથમ નાગરિક અને બંધારણીય વડા છે. - સંસદના સત્ર બોલાવવા, ત્રણેય સેનાના સર્વોચ્ચ વડા, વડાપ્રધાન અને મંત્રીઓની નિમણૂક કરવી. - કલમ ૭૨ હેઠળ ગુનેગારોની સજા માફ કરવાની ક્ષમાદાન સત્તા ધરાવે છે.
ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ (Vice-President)	કલમ ૬૩	૩૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	સંસદના બંને ગૃહોના તમામ (ચૂંટાયેલા અને નિમાયેલા) સભ્યોના બનેલા મતદારમંડળ દ્વારા પરોક્ષ ચૂંટણી.	- હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના સભાપતિ (Chairman) તરીકે કાર્ય કરે છે. - જ્યારે રાષ્ટ્રપતિનું પદ ખાલી પડે ત્યારે મહત્તમ ૬ મહિના સુધી કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફરજ બજાવે છે.
વડાપ્રધાન (Prime Minister)	કલમ ૭૫	૨૫ કે ૩૦ વર્ષ મુદત: નક્કી નહીં (LS બહુમતી સુધી)	લોકસભામાં બહુમતી ધરાવતા પક્ષ કે ગઠબંધનના નેતાને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક આપવામાં આવે છે.	- દેશના વાસ્તવિક કારોબારી વડા (De facto head) છે. - મંત્રીમંડળના વડા છે અને નીતિ આયોગ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ જેવી સંસ્થાઓના અધ્યક્ષ હોય છે. - સરકારની તમામ મુખ્ય નીતિઓ ઘડે છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ (Union Council of Ministers)	કલમ ૭૪	૨૫ કે ૩૦ વર્ષ મુદત: LS ની બહુમતી સુધી	વડાપ્રધાનની સલાહથી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક થાય છે. મંત્રીઓમાં કેબિનેટ, રાજ્યકક્ષા અને સ્વતંત્ર પ્રભાર મંત્રીઓ હોય છે.	- રાષ્ટ્રપતિને સલાહ અને સહાય આપવાનું મુખ્ય કાર્ય કરે છે. - સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય છે. ૯૧મા સુધારા મુજબ મંત્રીઓની સંખ્યા લોકસભાની કુલ બેઠકોના ૧૫% થી વધુ ન હોઈ શકે.

૨. સંસદના ગૃહોના પદાધિકારીઓ (Presiding Officers of Parliament)

પદ (Position)	મહત્વની કલમ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	પસંદગી / નિમણૂક પ્રક્રિયા	મુખ્ય કાર્યો, સત્તાઓ અને વિશેષ વિગત
લોકસભા સ્પીકર / અધ્યક્ષ (Lok Sabha Speaker)	કલમ ૬૩	૨૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	લોકસભાના સભ્યો પોતાનામાંથી જ સાદી બહુમતીથી ચૂંટણી કરીને અધ્યક્ષને ચૂંટે છે.	- લોકસભાની બેઠકોનું સંચાલન અને શિસ્ત જાળવે છે. - કોઈ બિલ નાણાં બિલ (Money Bill) છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની આખરી સત્તા ધરાવે છે. - બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠક (Joint Sitting - કલમ ૧૦૮) નું અધ્યક્ષપદ સંભાળે છે.
લોકસભા ઉપ-અધ્યક્ષ (Deputy Speaker)	કલમ ૬૩	૨૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	લોકસભાના સભ્યો પોતાનામાંથી જ ચૂંટણી કરીને ઉપ-અધ્યક્ષને ચૂંટે છે. (સામાન્ય રીતે વિપક્ષમાંથી હોય છે).	- અધ્યક્ષની ગેરહાજરીમાં લોકસભાનું સંચાલન કરે છે અને ગૃહમાં અધ્યક્ષ જેવી જ તમામ સત્તાઓ ભોગવે છે. - તેઓ અધ્યક્ષને પોતાનું રાજીનામું સોંપે છે.
રાજ્યસભા સભાપતિ (Rajya Sabha Chairman)	કલમ ૮૬	૩૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	ભારતના ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ હોદ્દાની રૂએ (Ex-officio) રાજ્યસભાના સભાપતિ બને છે. તે રાજ્યસભાના સભ્ય હોતા નથી.	- રાજ્યસભાની કાર્યવાહીનું સંચાલન કરે છે. - જો કોઈ બિલ કે મુદ્દા પર બંને બાજુ સરખા મત પડે, ત્યારે તે પોતાનો નિર્ણાયક મત (Casting Vote) આપી શકે છે.

પદ (Position)	મહત્વની ક્ષમ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	પસંદગી / નિમણૂક પ્રક્રિયા	મુખ્ય કાર્યો, સત્તાઓ અને વિશેષ વિગત
રાજ્યસભા ઉપ-સભાપતિ (Deputy Chairman)	કલમ ૮૯	૩૦ વર્ષ મુદત: ૬ વર્ષ	રાજ્યસભાના સભ્યો પોતાનામાંથી જ ચૂંટણી કરીને સાદી બહુમતીથી ઉપ-સભાપતિને ચૂંટે છે.	- સભાપતિ (ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ) ની ગેરહાજરીમાં રાજ્યસભાનું સંપૂર્ણ સંચાલન સંભાળે છે. - સભાપતિ ગૃહના સભ્ય ન હોવાથી, જો સભાપતિનું પદ ખાલી હોય ત્યારે ઉપ-સભાપતિ સર્વોચ્ચ બને છે.

૩. રાજ્યના મુખ્ય પદાધિકારીઓ (State Constitutional Authorities)

પદ (Position)	મહત્વની કલમ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	પસંદગી / નિમણૂક પ્રક્રિયા	મુખ્ય કાર્યો, સત્તાઓ અને વિશેષ વિગત
રાજ્યપાલ (Governor)	કલમ ૧૫૩	૩૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ (રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી)	કોઈ ચૂંટણી થતી નથી. કેન્દ્ર સરકારની ભલામણથી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સીધી નિમણૂક થાય છે.	- રાજ્યના બંધારણીય વડા (De jure head) છે. - મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યના મંત્રીઓની નિમણૂક કરે છે. - વિધાનમંડળ દ્વારા પસાર કરેલા બિલ પર તેમની મંજૂરી બાદ જ કાયદો બને છે. - નોંધ: ભારતમાં બંધારણીય રીતે 'ઉપ-રાજ્યપાલ' નું કોઈ પદ રાજ્યોમાં હોતું નથી, માત્ર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (UTs) માં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર (LG) હોય છે.
મુખ્યમંત્રી (Chief Minister)	કલમ ૧૬૪	૨૫ કે ૩૦ વર્ષ મુદત: નક્કી નહીં (VS બહુમતી સુધી)	રાજ્યની વિધાનસભામાં બહુમતી પક્ષ કે ગઠબંધનના નેતાને રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક આપવામાં આવે છે.	- રાજ્ય સરકારના વાસ્તવિક વડા (De facto head) છે. - રાજ્યના મંત્રીમંડળની બેઠકોનું અધ્યક્ષપદ સંભાળે છે અને રાજ્યના વિકાસ માટે નીતિઓ ઘડે છે. - રાજ્યપાલ અને મંત્રીમંડળ વચ્ચે મુખ્ય કડી છે.
રાજ્યનું મંત્રીમંડળ (State Council of Ministers)	કલમ ૧૬૩	૨૫ કે ૩૦ વર્ષ મુદત: VS ની બહુમતી સુધી	મુખ્યમંત્રીની સલાહથી રાજ્યપાલ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે છે.	- રાજ્યપાલને કાર્યોમાં સલાહ અને મદદ કરે છે. - સામૂહિક રીતે વિધાનસભાને જવાબદાર હોય છે. - મંત્રીઓની કુલ સંખ્યા રાજ્યની વિધાનસભાની કુલ બેઠકોના ૧૫% થી વધુ અને ૧૨ થી ઓછી ન હોવી જોઈએ.

૪. રાજ્ય વિધાનમંડળના ગૃહોના પદાધિકારીઓ (Presiding Officers of State Legislature)

પદ (Position)	મહત્વની કલમ	ન્યૂનતમ ઉંમર / મુદત	પસંદગી / નિમણૂક પ્રક્રિયા	મુખ્ય કાર્યો, સત્તાઓ અને વિશેષ વિગત
વિધાનસભા અધ્યક્ષ (Legislative Assembly Speaker)	કલમ ૧૭૮	૨૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	વિ./સ./સ. સભ્યો (MLAs) પોતાનામાંથી જ સાદી બહુમતીથી ચૂંટણી કરીને અધ્યક્ષને ચૂંટે છે.	- વિધાનસભા ગૃહનું સંચાલન, વ્યવસ્થા અને શિસ્ત જાળવે છે. - રાજ્ય કક્ષાએ કોઈ બિલ નાણાં બિલ છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની આખરી સત્તા સ્વીકર પાસે છે. - પક્ષપલટા કાયદા હેઠળ સભ્યોની અયોગ્યતા નક્કી કરે છે.
વિધાનસભા ઉપ-અધ્યક્ષ (Deputy Speaker)	કલમ ૧૭૮	૨૫ વર્ષ મુદત: ૫ વર્ષ	વિધાનસભાના સભ્યો પોતાનામાંથી જ ચૂંટણી કરીને ઉપ-અધ્યક્ષની પસંદગી કરે છે.	- અધ્યક્ષની ગેરહાજરીમાં વિધાનસભાનું સંચાલન સંભાળે છે. - પોતાનું રાજીનામું વિધાનસભા અધ્યક્ષને સંબોધીને આપે છે.
વિધાન પરિષદ સભાપતિ (Council Chairman)	કલમ ૧૮૨	૩૦ વર્ષ મુદત: ૬ વર્ષ	વિધાન પરિષદના સભ્યો (MLCs) પોતાનામાંથી જ બહુમતીથી સભાપતિને ચૂંટે છે. (કેન્દ્રની જેમ અહીં ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેવી વ્યવસ્થા હોતી નથી).	- વિધાન પરિષદ (ઉચ્ચ ગૃહ) ની કાર્યવાહીનું સંચાલન કરે છે. તે વિધાન પરિષદના સભ્ય હોવા ફરજિયાત છે. - ગૃહમાં સમાન મત પડે ત્યારે નિર્ણાયક મત આપી શકે છે.
વિધાન પરિષદ ઉપ-સભાપતિ (Deputy Chairman)	કલમ ૧૮૨	૩૦ વર્ષ મુદત: ૬ વર્ષ	વિધાન પરિષદના સભ્યો પોતાના સભ્યોમાંથી જ ઉપ-સભાપતિને ચૂંટે છે.	- સભાપતિની ગેરહાજરીમાં વિધાન પરિષદનું સંચાલન કરે છે. - પોતાનું રાજીનામું સભાપતિને સુપ્રત કરે છે.

પ. કેન્દ્રીય સંસદ અને રાજ્ય વિધાનમંડળોનું માળખું (Structure of Parliaments & Legislatures)

ગૃહ / સંસ્થા (Body)	મહત્વની કલમ	ગૃહનો પ્રકાર / મુદત	સભ્યોની લાયકાત (ઉંમર અને સંખ્યા)	વિશેષ ઓળખ અને લાક્ષણિકતાઓ
સંસદ (Parliament)	કલમ ૭૯	ભારતનું સર્વોચ્ચ ધારાકીય ગૃહ	ત્રણ અંગોથી બને છે: ૧. રાષ્ટ્રપતિ ૨. લોકસભા ૩. રાજ્યસભા	• દેશ માટે કાયદા ઘડનારી સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. • સંસદ ભવન નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે.
લોકસભા (House of the People)	કલમ ૮૧	નીચલું ગૃહ (Temporary) મુદત: ૫ વર્ષ	ન્યૂનતમ ઉંમર: ૨૫ વર્ષ મહત્તમ બેઠકો: ૫૫૦ (હાલમાં ૫૪૩ છે). સભ્યો જનતા દ્વારા સીધા ચૂંટાય છે.	• આને 'પ્રથમ ગૃહ' કે 'લોકપ્રિય ગૃહ' પણ કહે છે. • સરકાર ટકાવવા માટે અહીં બહુમતી હોવી જરૂરી છે. • નાણાં બિલ માત્ર લોકસભામાં જ પ્રથમ રજૂ થઈ શકે છે.
રાજ્યસભા (Council of States)	કલમ ૮૦	ઉચ્ચ ગૃહ (Permanent) ક્યારેય બરખાસ્ત થતું નથી.	ન્યૂનતમ ઉંમર: ૩૦ વર્ષ મહત્તમ બેઠકો: ૨૫૦ (હાલમાં ૨૪૫ છે). ૨૩૮ રાજ્યોમાંથી + ૧૨ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કલા-સાહિત્યના નિષ્ણાતો નિમાય છે.	• આ એક કાયમી ગૃહ છે. દર બે વર્ષે ૧/૩ સભ્યો નિવૃત્ત થાય છે અને નવા એટલા જ ચૂંટાય છે. • દરેક સભ્યની મુદત ૬ વર્ષની હોય છે.
રાજ્ય વિધાનમંડળ (State Legislature)	કલમ ૧૬૮	રાજ્ય કક્ષાનું ધારાકીય ગૃહ	અંગો: રાજ્યપાલ અને જ્યાં બે ગૃહો હોય ત્યાં વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ.	• રાજ્ય યાદી અને સંવર્તી યાદીના વિષયો પર કાયદા બનાવવાની સત્તા ધરાવે છે.
વિધાનસભા (Legislative Assembly)	કલમ ૧૭૦	રાજ્યનું નીચલું ગૃહ મુદત: ૫ વર્ષ	ન્યૂનતમ ઉંમર: ૨૫ વર્ષ બેઠકો: મહત્તમ ૫૦૦, ન્યૂનતમ ૬૦ (અપવાદ છે). સભ્યો (MLAs) જનતા દ્વારા સીધા ચૂંટાય છે.	• ભારતના તમામ રાજ્યોમાં તેમજ દિલ્હી, પુડુચેરી અને જમ્મુ-કાશ્મીર UT માં વિધાનસભા અસ્તિત્વ ધરાવે છે. • મુખ્યમંત્રી બનવા માટે આ ગૃહમાં બહુમતી હોવી આવશ્યક છે.
વિધાન પરિષદ (Legislative Council)	કલમ ૧૬૯ / ૧૭૧	રાજ્યનું ઉચ્ચ ગૃહ કાયમી ગૃહ	ન્યૂનતમ ઉંમર: ૩૦ વર્ષ સભ્ય સંખ્યા: વિધાનસભાની કુલ બેઠકોના ૧/૩ થી વધુ નહીં અને ૪૦ થી ઓછી નહીં.	• આ કાયમી ગૃહ છે, જેના સભ્યો (MLCs) પરોક્ષ રીતે ચૂંટાય છે. • નોંધ: ભારતના માત્ર ૬ રાજ્યોમાં જ વિધાન પરિષદ છે: ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણા. (ગુજરાતમાં વિધાન પરિષદ નથી).

મહત્વની સમાનતા (Quick Visual Flow):

- કેન્દ્રમાં જે સ્થાન રાષ્ટ્રપતિનું છે, તેવું જ સમાન સ્થાન રાજ્યમાં રાજ્યપાલનું છે.
- કેન્દ્રમાં વાસ્તવિક વડા વડાપ્રધાન છે, તો રાજ્યમાં વાસ્તવિક વડા મુખ્યમંત્રી છે.
- કેન્દ્રનું લોકપ્રિય ગૃહ લોકસભા છે, તો રાજ્યનું લોકપ્રિય ગૃહ વિધાનસભા છે.
- કેન્દ્રનું કાયમી ઉચ્ચ ગૃહ રાજ્યસભા છે, તો રાજ્ય સ્તરે તેવું જ કાયમી ગૃહ વિધાન પરિષદ છે.

સંસદની કાર્યવાહી: સંસદીય સમિતિઓ અને મુખ્ય પ્રસ્તાવો

ગુજરાત પોલીસ કેડર (Wireless PSI, Technical Operator) સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ક્વિક રિવિઝન ચાર્ટ



૧. મુખ્ય નાણાકીય સંસદીય સમિતિઓ (Financial Committees)

સમિતિનું નામ	સભ્ય સંખ્યા	મુખ્ય કાર્યો અને વિશેષતાઓ (Exam Points)
જાહેર હિસાબ સમિતિ (PAC)	કુલ: ૨૨ - લોકસભા: ૧૫ - રાજ્યસભા: ૭	- ભારત સરકારના વિનિયોગ હિસાબ અને CAG (કેગ) ના અહેવાલોની તપાસ કરે છે. - સમિતિના અધ્યક્ષ હંમેશા વિપક્ષમાંથી હોય છે. - કોઈ પણ મંત્રી આ સમિતિના સભ્ય બની શકતા નથી.
અંદાજ સમિતિ (Estimates Committee)	કુલ: ૩૦ - લોકસભા: ૩૦ - રાજ્યસભા: ૦	- આ સંસદની સૌથી મોટી સમિતિ છે. - આમાં રાજ્યસભાના એકપણ સભ્ય હોતા નથી. - બજેટના અંદાજોની તપાસ કરી વહીવટમાં કરકસર અને સુધારા સૂચવે છે.
જાહેર સાહસોની સમિતિ	કુલ: ૨૨ - લોકસભા: ૧૫ - રાજ્યસભા: ૭	- સરકારી કંપનીઓ (LIC, FCI વગેરે) ના અહેવાલો અને હિસાબોની તપાસ કરે છે. - કૃષ્ણભેનન સમિતિની ભલામણથી ૧૯૬૪ માં સ્થાપના થઈ હતી.



૨. સંસદના મુખ્ય પ્રસ્તાવો અને જરૂરી બહુમતી (Parliamentary Motions & Majorities)

પ્રસ્તાવનું નામ (Motion)	જરૂરી બહુમતી	તેનો અર્થ, હેતુ અને પરીક્ષાલક્ષી નિયમો
અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ (No-Confidence)	સાદી બહુમતી (Simple Majority)	- સરકારનું બહુમત કસોટી કરવા વિપક્ષ લાવે છે. માત્ર લોકસભામાં જ લવાય, ઓછામાં ઓછા ૫૦ સભ્યોનું સમર્થન જોઈએ. - જો પસાર થાય તો સમગ્ર મંત્રીમંડળે ફરજિયાત રાજીનામું આપવું પડે.
વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ (Confidence Motion)	સાદી બહુમતી (Simple Majority)	સત્તાધારી પક્ષ (સરકાર) પોતાનું બહુમત સાબિત કરવા માત્ર લોકસભામાં લાવે છે. સરકાર ટકાવી રાખવા આ પાસ થવો જ જોઈએ.
નિંદા પ્રસ્તાવ (Censure Motion)	સાદી બહુમતી (Simple Majority)	- સરકારની કોઈ ચોક્કસ નીતિ કે મંત્રીના કાર્યની નિંદા કરવા વિરોધ પક્ષ લાવે છે. - આ પસાર થવાથી સરકારે રાજીનામું આપવું પડતું નથી.
મોકૂફી પ્રસ્તાવ (Adjournment Motion)	સાદી બહુમતી (Simple Majority)	- ચાલુ કાર્યવાહી રોકીને, કોઈ અતિ મહત્વની તાત્કાલિક લોકહિતની ઘટના પર ચર્ચા કરવા લવાય છે. - ચર્ચા ઓછામાં ઓછી ૨ કલાક ૩૦ મિનિટ ચાલે છે. ૫૦ સભ્યોની મંજૂરી જોઈએ.

પ્રસ્તાવનું નામ (Motion)	જરૂરી બહુમતી	તેનો અર્થ, હેતુ અને પરીક્ષાલક્ષી નિયમો
ધ્યાનાકર્ષક પ્રસ્તાવ (Calling Attention)	મતદાન થતું નથી (No Voting)	- ભારતીય સંસદની પોતાની શોધ (૧૯૫૪) છે. - જાહેર મહત્વની બાબત પર મંત્રીનું ધ્યાન દોરી તેમનો સત્તાવાર જવાબ મેળવવા લવાય છે. આમાં કોઈ બહુમતીની જરૂર નથી હોતી.
ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ (Motion of Thanks)	સાદી બહુમતી (Simple Majority)	- રાષ્ટ્રપતિના પ્રારંભિક ભાષણ પર બંને ગૃહોમાં ચર્ચા પછી મતદાન થાય છે. - આ પ્રસ્તાવ લોકસભામાં પસાર થવો ફરજિયાત છે, નહીં તો સરકાર પડી જાય છે.

ભારતીય બંધારણ માર્ગદર્શિકા - ક્વિક રિવિઝન શોર્ટ નોટ્સ (Updated with Voting Majorities)

સંસદની કાર્યવાહી: ધારાકીય પ્રક્રિયા, શૂન્યકાળ અને ચર્ચાઓ

ધારાકીય કાર્યવાહી, 0 કાળ (Zero Hour), ટૂંકી મુદતની ચર્ચા અને લાંબા ગાળાની ચર્ચાની ક્વિક રિવિઝન શોર્ટ નોટ્સ

૧. ધારાકીય કાર્યવાહી (Legislative Procedure Steps)

તબક્કો / સ્ટેપ	મુખ્ય પ્રક્રિયા અને નિયમો (Short Summary)
પ્રથમ વાચન	ગૃહમાં ખરડો (Bill) રજૂ કરવાની મંજૂરી લેવાય છે, માત્ર શીર્ષક અને ઉદ્દેશો વંચાય છે. કોઈ ચર્ચા થતી નથી.
દ્વિતીય વાચન	સૌથી મહત્વનો તબક્કો. ખરડા પર વિગતવાર કલમવાર (Clause-by-clause) ચર્ચા થાય છે અથવા સમિતિ (Committee) ને સોંપાય છે
તૃતીય વાચન	કોઈ સુધારો થતો નથી, માત્ર ખરડાને સ્વીકારવા કે અસ્વીકારવા માટે મતદાન (Voting) થાય છે અને બીજા ગૃહમાં મોકલાય છે.
સંયુક્ત બેઠક	જો બંને ગૃહો વચ્ચે મતભેદ (Deadlock) થાય, તો રાષ્ટ્રપતિ અનુચ્છેદ ૧૦૮ હેઠળ સંયુક્ત બેઠક બોલાવે છે (અધ્યક્ષ લોકસભા સ્પીકર હોય છે).
રાષ્ટ્રપતિની સહી	અનુચ્છેદ ૧૧૧ હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ સહી કરે એટલે ખરડો કાયદો (Act) બને છે. તે પુનઃવિચારણા માટે પણ મોકલી શકે છે.

૨. શૂન્યકાળ અને સંસદમાં થતી મુખ્ય ચર્ચાઓ (Zero Hour & Debates)

મુદ્દો / સંસદીય સાધન	સમયગાળો અને તેની મુખ્ય જોગવાઈઓ (Quick Points)
શૂન્યકાળ (Zero Hour)	- પ્રશ્નકાળ (Question Hour) પૂરો થયા પછી તરત જ એટલે કે બપોરે ૧૨:૦૦ વાગ્યે શરૂ થાય છે. - આ કોઈ પણ પૂર્વ સૂચના આપ્યા વિના લોકહિતના તાત્કાલિક મુદ્દા ઉઠાવવાનું માધ્યમ છે - આ ભારતીય સંસદની પોતાની શોધ છે (૧૯૬૨થી શરૂ થયેલ), બંધારણ કે નિયમોમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી.
ટૂંકી મુદતની ચર્ચા (Short Duration Discussion)	- તેને "બે કલાકની ચર્ચા" (Two-Hour Discussion) પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેના માટે ૨ કલાકથી વધુ સમય ફાળવાતો નથી. - ખૂબ જ તાત્કાલિક અને જાહેર મહત્વના બાબતો પર ચર્ચા કરવા માટે આ લાવવામાં આવે છે. - લોકસભામાં સ્પીકર આના માટે અઠવાડિયામાં ૨ દિવસ નક્કી કરી શકે છે. આના પર કોઈ ઔપચારિક મતદાન (No Voting) થતું નથી.
લાંબા ગાળાની ચર્ચા (Half-an-Hour / Long Debates)	- સામાન્ય રીતે પ્રશ્નકાળમાં અપાયેલા જવાબોની વધુ સ્પષ્ટતા માટે આ ચર્ચા થાય છે જેને અડધા કલાકની ચર્ચા પણ કહે છે. - લોકસભામાં અઠવાડિયામાં ૩ દિવસ (સોમ, બુધ, શુક્ર) સાંજે આના માટે સમય ફાળવાય છે. - આ સિવાય બજેટ, રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ જેવી લાંબી ચર્ચાઓ દિવસો સુધી ચાલે છે જેના અંતે મતદાન થઈ શકે છે.

સંસદીય પ્રક્રિયા ક્વિક રિવિઝન નોટ્સ - પરીક્ષા સ્પેશિયલ શોર્ટ ટેબલ

સંસદમાં ધારાકીય કાર્યવાહી (Legislative Procedure)

કોઈપણ સામાન્ય ખરડો (Bill) કાયદો (Act) કેવી રીતે બને છે તેની સંપૂર્ણ તબક્કાવાર પ્રક્રિયા

તબક્કો / સ્ટેપ	પ્રથમ ગૃહમાં પ્રક્રિયા (લોકસભા કે રાજ્યસભા)	બીજા ગૃહમાં પ્રક્રિયા (Second House)
૧. પ્રથમ વાચન (First Reading)	- ગૃહમાં ખરડો રજૂ કરવા માટે મંજૂરી મેળવવામાં આવે છે. - ખરડાનું શીર્ષક (Title) અને તેના મુખ્ય ઉદ્દેશો વાંચવામાં આવે છે. - આ તબક્કે કોઈ ચર્ચા કે મતદાન થતું નથી. - ખરડાને સરકારી ગેઝેટ (Gazette) માં પ્રકાશિત કરાય છે.	- પ્રથમ ગૃહમાંથી પસાર થયા બાદ ખરડો બીજા ગૃહમાં આવે છે. - અહીં પણ પ્રથમ વાચન અંતર્ગત ખરડાની નકલ બધા સભ્યોને વહેંચવામાં આવે છે
૨. દ્વિતીય વાચન (Second Reading)	- આ સૌથી મહત્વનો તબક્કો છે, જ્યાં ખરડા પર વિગતવાર ચર્ચા થાય છે. - આ સ્ટેપમાં ૩ વિકલ્પો હોય છે: ૧. તરત જ ચર્ચા કરવી. ૨. પ્રવર સમિતિ (Select Committee) ને સોંપવો. ૩. જનતાના અભિપ્રાય માટે મોકલવો. - સમિતિ તેના દરેક કલોઝ (કલમ) પર ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરે છે.	- બીજા ગૃહમાં પણ દ્વિતીય વાચન દરમિયાન વિગતવાર ચર્ચા થાય છે. - બીજું ગૃહ પણ જરૂર જણાય તો પોતાની રીતે સમિતિને સોંપી શકે છે અથવા સુધારા સૂચવી શકે છે
૩. તૃતીય વાચન (Third Reading)	- આ તબક્કે ખરડામાં કોઈ નવો સુધારો કરી શકાતો નથી. - માત્ર આખા ખરડાનો સ્વીકાર કરવો કે અસ્વીકાર તે અંગે મતદાન થાય છે. - જો હાજર અને મત આપતા સભ્યોની સામાન્ય બહુમતી મળે, તો ખરડો પ્રથમ ગૃહમાં **પસાર** ગણાય છે.	જો બીજું ગૃહ સુધારા વગર સામાન્ય બહુમતીથી ખરડો પસાર કરી દે, તો તે બંને ગૃહમાંથી પસાર થયેલો ગણાય છે.
૪. ગતિરોધની સ્થિતિ (Deadlock)	જો પ્રથમ ગૃહ બીજા ગૃહના સુધારા સ્વીકારવાની ના પાડી દે...	- બીજા ગૃહ પાસે ૪ વિકલ્પો છે: ૧. ખરડો સુધારા વિના પસાર કરે. ૨. સુધારા સાથે પાછો મોકલે. ૩. ખરડાનો અસ્વીકાર કરે. ૪. ખરડાને ૬ મહિના સુધી રોકી રાખે. - જો ૬ મહિના સુધી નિર્ણય ન લેવાય તો ગતિરોધ (Deadlock) સર્જાય છે.
૫. સંયુક્ત બેઠક (Joint Sitting)	- જો બંને ગૃહો વચ્ચે ગતિરોધ થાય, તો રાષ્ટ્રપતિ અનુચ્છેદ ૧૦૮ અંતર્ગત સંસદની **સંયુક્ત બેઠક (Joint Sitting)** બોલાવી શકે છે. - આ બેઠકની અધ્યક્ષતા હંમેશા લોકસભાના અધ્યક્ષ (Speaker) કરે છે. - સંયુક્ત બેઠકમાં લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા વધુ હોવાથી સામાન્ય રીતે ખરડો સરળતાથી પસાર થઈ જાય છે.	
૬. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી (President's Assent)	- બંને ગૃહમાંથી પસાર થયા પછી ખરડો રાષ્ટ્રપતિ પાસે સહી માટે જાય છે (અનુચ્છેદ ૧૧૧). - રાષ્ટ્રપતિ પાસે ૩ વીટો સત્તા (Veto Powers) હોય છે: ૧. **મંજૂરી આપે:** સહી કરે એટલે ખરડો કાયદો (Act/Law) બની જાય. ૨. **મંજૂરી રોકે:** (Withhold Assent) ખરડો કાયદો બનતો અટકી જાય.	

તબક્કો / સ્ટેપ	પ્રથમ ગૃહમાં પ્રક્રિયા (લોકસભા કે રાજ્યસભા)	બીજા ગૃહમાં પ્રક્રિયા (Second House)
	૩. **પુનઃવિચારણા (Suspensive Veto):** સંસદને પાછો મોકલે. પરંતુ જો સંસદ ફરીથી સુધારા સાથે કે સુધારા વગર આ બિલો પસાર કરીને રાષ્ટ્રપતિને મોકલે, તો રાષ્ટ્રપતિએ ફરજિયાત સહી કરવી જ પડે છે.	

ભારતીય બંધારણ ક્વિક નોટ્સ - સંસદની ધારાકીય પ્રક્રિયા

સંસદમાં ખરડાઓ (Bills) ના પ્રકાર અને પ્રક્રિયા

સામાન્ય ખરડો, નાણાં ખરડો, નાણાકીય ખરડો અને બંધારણીય સુધારા ખરડાનું સરખામણી કોષ્ટક

મુદ્દા / વિશેષતા	૧. સામાન્ય ખરડો (Ordinary Bill)	૨. નાણાં ખરડો (Money Bill)	૩. નાણાકીય ખરડો (Financial Bill)	૪. બંધારણીય સુધારા ખરડો (Constitutional Bill)
બંધારણીય કલમ	અનુચ્છેદ ૧૦૭ અને ૧૦૮	અનુચ્છેદ ૧૧૦	અનુચ્છેદ ૧૧૭ (૧) અને ૧૧૭ (૩)	અનુચ્છેદ ૩૬૮
કયા ગૃહમાં રજૂ થાય?	લોકસભા અથવા રાજ્યસભા ગમે તે ગૃહમાં.	માત્ર લોકસભામાં જ રજૂ કરી શકાય.	પ્રકાર-૧ માત્ર લોકસભામાં, પ્રકાર-૨ ગમે તે ગૃહમાં.	લોકસભા અથવા રાજ્યસભા ગમે તે ગૃહમાં.
રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી?	જરૂરી નથી.	રજૂ કરતા પહેલાં રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી ફરજિયાત છે.	પ્રકાર-૧ માં જરૂરી, પ્રકાર-૨ માં શરૂઆતમાં જરૂરી નથી.	પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી નથી.
કોણ રજૂ કરી શકે?	મંત્રી (સરકારી) અથવા ખાનગી સભ્ય બંને.	માત્ર મંત્રી દ્વારા જ (તે સરકારી ખરડો જ હોય).	સામાન્ય રીતે મંત્રી દ્વારા જ રજૂ થાય છે.	મંત્રી અથવા ખાનગી સભ્ય બંને રજૂ કરી શકે.
રાજ્યસભાની સત્તા	રાજ્યસભા સુધારો કરી શકે અને મહત્તમ ૬ મહિના રોકી શકે.	સુધારો ન કરી શકે, માત્ર ભલામણ કરી શકે. મહત્તમ ૧૪ દિવસ જ રોકી શકે.	સુધારો કરી શકે અને સામાન્ય ખરડાની જેમ રોકી શકે.	રાજ્યસભાને લોકસભા જેટલી જ સમાન સત્તા છે. અલગથી પસાર કરવો પડે.
સંયુક્ત બેઠક (Joint Sitting)	ગૃહો વચ્ચે મતભેદ થાય તો સંયુક્ત બેઠક (Art 108) શક્ય છે.	કોઈ જોગવાઈ નથી (સંયુક્ત બેઠક ન મળી શકે).	ગૃહો વચ્ચે મતભેદ થાય તો સંયુક્ત બેઠક શક્ય છે.	કોઈ જોગવાઈ નથી (સંયુક્ત બેઠક ન મળી શકે).
જરૂરી બહુમતી	હાજર અને મત આપતા સભ્યોની સામાન્ય બહુમતી.	લોકસભામાં માત્ર સામાન્ય બહુમતીની જરૂર પડે છે.	બંને ગૃહમાં અલગ-અલગ સામાન્ય બહુમતી.	બંને ગૃહોમાં અલગ-અલગ વિશેષ બહુમતી (૨/૩) જરૂરી છે.
રાષ્ટ્રપતિની આખરી સત્તા	મંજૂરી આપી શકે, રોકી શકે અથવા પુનઃવિચારણા માટે પાછો મોકલી શકે.	મંજૂરી આપી શકે અથવા રોકી શકે, પણ પુનઃવિચારણા માટે પાછો મોકલી શકતા નથી.	મંજૂરી આપી શકે, રોકી શકે અથવા પુનઃવિચારણા માટે પાછો મોકલી શકે.	રાષ્ટ્રપતિએ ફરજિયાત મંજૂરી આપવી જ પડે છે (પાછો પણ ન મોકલી શકે, રોકી પણ ન શકે).
ખરડાનો આખરી નિર્ણય	કોઈ ખાસ પ્રમાણપત્રની જરૂર હોતી નથી.	કોઈ ખરડો નાણાં ખરડો છે કે નહીં, તેનો આખરી નિર્ણય LOક્સભાના અધ્યક્ષ (Speaker) કરે છે.	અધ્યક્ષના સામાન્ય નિર્ણય હેઠળ જ આવે છે.	કોઈ પ્રમાણપત્રની જરૂર હોતી નથી.

ભારતીય બંધારણમાં ખરડા (Bills) ના પ્રકારોની સંપૂર્ણ માસ્ટર ગાઇડ

Comprehensive Table of All Types of Legislative Bills with Articles and Procedures

યાદ રાખો: બંધારણમાં કાયદો બનવા માટે રજૂ થતા દરખાસ્ત પત્રને 'ખરડો' (Bill) કહે છે. જ્યારે આ ખરડો સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા પસાર થઈને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી (હસ્તાક્ષર) મેળવે, ત્યારે તે 'કાયદો' / અધિનિયમ (Act) બને છે.

સંસદમાં રજૂ થતા ખરડાના પ્રકારો (Types of Bills in Parliament)

ખરડાનો પ્રકાર (Type of Bill)	મહત્વની કલમ	કયા ગૃહમાં પ્રથમ રજૂ થાય?	પસાર કરવાની પદ્ધતિ / બહુમતી	રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ અને વિશેષ જોગવાઈ
સામાન્ય ખરડો (Ordinary Bill)	કલમ ૧૦૭, ૧૦૮	લોકસભા અથવા રાજ્યસભા - ગમે તે ગૃહમાં પ્રથમ રજૂ કરી શકાય.	બંને ગૃહોમાં હાજર અને મતદાન કરનારા સભ્યોની સાદી બહુમતી (Simple Majority) થી અલગ-અલગ પસાર થવો જરૂરી છે.	- રાષ્ટ્રપતિ મંજૂરી આપી શકે, રોકી શકે અથવા પુનઃવિચારણા માટે પાછો મોકલી શકે. - બંને ગૃહો વચ્ચે વિવાદ થાય તો કલમ ૧૦૮ હેઠળ સંયુક્ત બેઠક (Joint Sitting) બોલાવી શકાય છે.
નાણાં ખરડો (Money Bill)	કલમ ૧૧૦	માત્ર લોકસભામાં જ પ્રથમ રજૂ કરી શકાય (રાજ્યસભામાં નહીં).	લોકસભામાં સાદી બહુમતીથી પસાર થાય છે. રાજ્યસભા પાસે આ ખરડા અંગે મર્યાદિત સત્તા છે, તેને માત્ર ૧૪ દિવસ રોકી શકે છે.	- રજૂ કરતા પહેલા રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી ફરજિયાત છે. - રાષ્ટ્રપતિ તેને પુનઃવિચારણા માટે પાછો મોકલી શકતા નથી. - આ ખરડા માટે સંયુક્ત બેઠકની કોઈ જોગવાઈ નથી. કોઈ ખરડો નાણાં ખરડો છે કે નહીં તે આખરી નક્કી લોકસભાના સ્પીકર કરે છે.
નાણાકીય ખરડો (Financial Bill)	કલમ ૧૧૭ (૧) અને (૩)	- પ્રકાર-૧: માત્ર લોકસભામાં. - પ્રકાર-૨: કોઈપણ ગૃહમાં.	બંને ગૃહોમાં સાદી બહુમતીથી અલગ-અલગ પસાર થવો જરૂરી છે. (સામાન્ય ખરડા જેવી જ પ્રક્રિયા).	- પ્રકાર-૧ માટે રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ ભલામણ જરૂરી છે, પ્રકાર-૨ માટે જરૂરી નથી. - આ ખરડામાં વિવાદ થાય તો રાષ્ટ્રપતિ સંયુક્ત બેઠક બોલાવી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ પુનઃવિચારણા માટે પણ મોકલી શકે છે.
બંધારણીય સુધારા ખરડો (Constitutional Amendment Bill)	કલમ ૩૬૮	લોકસભા અથવા રાજ્યસભા - ગમે તે ગૃહમાં પ્રથમ રજૂ કરી શકાય.	બંને ગૃહોમાં અલગ-અલગ વિશેષ બહુમતી (Special Majority) એટલે કે કુલ સભ્યોના ૫૦% અને હાજર સભ્યોના ૨/૩ બહુમતીથી પાસ થવો જોઈએ. (કેટલાક કિસ્સામાં અડધાથી વધુ રાજ્યોની મંજૂરી જરૂરી).	૨૪મા બંધારણીય સુધારા (૧૯૭૧) મુજબ રાષ્ટ્રપતિ માટે આ બિલ પર મંજૂરી આપવી ફરજિયાત (Binding) છે. - રાષ્ટ્રપતિ તેને રોકી કે પાછો મોકલી શકતા નથી. - આ બિલ માટે સંયુક્ત બેઠકની કોઈ જોગવાઈ નથી.

સરકારી વિરૂદ્ધ ખાનગી ખરડા (Public Bill vs Private Bill)

બાબત (Feature)	સરકારી ખરડો (Public Bill / Government Bill)	ખાનગી સભ્યનો ખરડો (Private Member's Bill)
કોણ રજૂ કરી શકે?	સરકારના કોઈ પણ **મંત્રી (Minister)** દ્વારા જ રજૂ કરવામાં આવે છે.	મંત્રી સિવાયના સંસદના કોઈ પણ સભ્ય (ભલે તે શાસક પક્ષના હોય કે વિપક્ષના) દ્વારા રજૂ થઈ શકે.
નોટિસનો સમયગાળો	ગૃહમાં રજૂ કરવા માટે **૭ દિવસની પૂર્વ નોટિસ** આપવી પડે છે.	ગૃહમાં રજૂ કરવા માટે ઓછામાં ઓછી **૧ મહિનાની પૂર્વ નોટિસ** આપવી પડે છે.

બાબત (Feature)	સરકારી ખરડો (Public Bill / Government Bill)	ખાનગી સભ્યનો ખરડો (Private Member's Bill)
પસાર થવાની શક્યતા	સરકાર પાસે બહુમતી હોવાથી આ ખરડો પસાર થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હોય છે.	આવા ખરડા પસાર થવાની શક્યતા નહિવત (ખૂબ ઓછી) હોય છે.
રાજકીય અસર	જો આ ખરડો લોકસભામાં નાપાસ થાય, તો સરકાર પ્રત્યે અવિશ્વાસ ગણાય અને સરકારે રાજીનામું આપવું પડી શકે છે.	જો આ ખરડો નાપાસ થાય, તો સરકારની સ્થિરતા પર કોઈ જ અસર પડતી નથી.

ગુજરાત પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા અને ભારતની મહત્વની સંસ્થાઓ (સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા)

તમામ બંધારણીય, વૈધાનિક આયોગો અને ત્રિ-સ્તરીય સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું સચોટ સંકલન

૧. ગુજરાત પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા (ચૂંટણી, કાર્યકાળ અને માળખાની સંપૂર્ણ વિગતો)

પરિમાણ / વિગત	૧. ગ્રામ પંચાયત (પાયાનું સ્તર)	૨. તાલુકા પંચાયત (મધ્યમ સ્તર)	૩. જિલ્લા પંચાયત (સર્વોચ્ચ સ્તર)
બંધારણીય સ્થાન	ભાગ-૯, અનુચ્છેદ ૨૪૩-૮ (સ્તર-૧) ૭૩મો સુધારો, ૧૯૯૨	ભાગ-૯, અનુચ્છેદ ૨૪૩-૮ (સ્તર-૨) ૧૧મી અનુસૂચિ (૨૬ વિષયો)	ભાગ-૯, અનુચ્છેદ ૨૪૩-૮ (સ્તર-૩) અમલ: ૧ એપ્રિલ ૧૯૬૩
વસ્તી ધોરણ & સભ્યો	• સામાન્ય રીતે ૫૦૦ થી વધુ વસ્તી ધરાવતું ગામ. • સભ્ય સંખ્યા: **ઓછામાં ઓછા ૮ થી મહત્તમ ૩૦**	• સમગ્ર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો. • સભ્ય સંખ્યા: **ઓછામાં ઓછા ૧૬ થી મહત્તમ ૩૨**	• સમગ્ર જિલ્લાના ગ્રામ્ય અને તાલુકા વિસ્તારો. • સભ્ય સંખ્યા: **ઓછામાં ઓછા ૩૨ થી મહત્તમ ૬૮**
રાજકીય વડા (મુખ્ય)	👑 **સરપંચ** • ચૂંટણી: જનતા દ્વારા **સીધી (Pratyaksh)** • રાજીનામું: તાલુકા પંચાયત (TDO) ને આપે.	👑 **તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ** • ચૂંટણી: ચૂંટાયેલા સભ્યોમાંથી **પરોક્ષ (Indirect)** • રાજીનામું: જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખને આપે.	👑 **જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ** • ચૂંટણી: ચૂંટાયેલા સભ્યોમાંથી **પરોક્ષ (Indirect)** • રાજીનામું: રાજ્યના વિકાસ કમિશનરને આપે.
નાયબ વડા	**ઉપસરપંચ** • ચૂંટાયેલા સભ્યો પોતાનામાંથી બહુમતીથી ચૂંટે. • રાજીનામું: સરપંચને આપે.	**તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ** • ચૂંટાયેલા સભ્યો પોતાનામાંથી પરોક્ષ રીતે ચૂંટે. • રાજીનામું: પ્રમુખને આપે.	**જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ** • ચૂંટાયેલા સભ્યો પોતાનામાંથી પરોક્ષ રીતે ચૂંટે. • રાજીનામું: પ્રમુખને આપે.
વહીવટી વડા (સરકારી)	📝 **તલાટી-કમ-મંત્રી** (વર્ગ-૩ કર્મચારી) • પંચાયતનો વહીવટ, ટેક્સ ઉઘરાવવો અને હિસાબ રાખવો.	📝 **TDO** (તાલુકા વિકાસ અધિકારી - વર્ગ-૨) • GPSC દ્વારા પસંદગી, ઠરાવોનો અમલ કરાવવો.	📝 **DDO** (જિલ્લા વિકાસ અધિકારી - IAS કે વર્ગ-૧) • આખા જિલ્લાની યોજનાઓનું અમલીકરણ અને સુપરવિઝન.
કાર્યકાળ & ચૂંટણી પ્રક્રિયા	• પંચાયતનો કાર્યકાળ: **૫ વર્ષ** • ચૂંટણીનો પ્રકાર: **પક્ષવિહીન** (અપક્ષ ધોરણે) • મધ્યવર્તી ભંગ થાય તો ૬ મહિનામાં ચૂંટણી ફરજિયાત.	• પંચાયત કાર્યકાળ: ૫ વર્ષ (**પ્રમુખ પદ: ૨.૫ વર્ષ**) • ચૂંટણીનો પ્રકાર: **રાજકીય પક્ષ આધારિત** (ચિન્હ પર)	• પંચાયત કાર્યકાળ: ૫ વર્ષ (**પ્રમુખ પદ: ૨.૫ વર્ષ**) • ચૂંટણીનો પ્રકાર: **રાજકીય પક્ષ આધારિત** (ચિન્હ પર)
અનામત અને લઘુત્તમ ઉંમર	• ચૂંટણી લડવાની ઉંમર: **૨૧ વર્ષ** (મતદાન: ૧૮ વર્ષ) • મહિલા અનામત: **૫૦% બેઠકો (ગુજરાતમાં)**	• ચૂંટણી લડવાની ઉંમર: **૨૧ વર્ષ** • મહિલા અનામત: **૫૦% બેઠકો (ગુજરાતમાં)**	• ચૂંટણી લડવાની ઉંમર: **૨૧ વર્ષ** • મહિલા અનામત: **૫૦% બેઠકો (ગુજરાતમાં)**
મહત્વની સમિતિઓ & સભા	• 🏛️ **ગ્રામસભા** (તમામ મતદારો સભ્યો, વર્ષમાં ૪ વાર ફરજિયાત) • **સામાજિક ન્યાય સમિતિ** (ફરજિયાત રચના).	• કારોબારી સમિતિ, સામાજિક ન્યાય સમિતિ. • સામાન્ય સભા દર ૩ મહિને ઓછામાં ઓછી એક વાર.	• કારોબારી, સામાજિક ન્યાય, શિક્ષણ અને બાંધકામ સમિતિ. • સામાન્ય સભા દર ૩ મહિને ઓછામાં ઓછી એક વાર.
મુખ્ય કાર્યો & આવક	• પીવાનું પાણી, રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઈટ, સફાઈ, જન્મ-મરણ નોંધણી. • આવક: સ્થાનિક વેરા (મકાન/પાણી વેરો) અને સરકારી ગ્રાન્ટ.	• તાલુકા પંચાયતનું બજેટ, પંચાયતો પર દેખરેખ અને આરોગ્ય. • આવક: રાજ્ય સરકારની ગ્રાન્ટ અને ફંડ.	• સમગ્ર જિલ્લાનું બજેટ, માધ્યમિક શિક્ષણ, સિંચાઈ અને મોટા રસ્તા. • આવક: મહેસૂલનો હિસ્સો અને સરકારી વિકાસ ભંડોળ.

૨. ભારત અને ગુજરાતના મહત્વના આયોગો / સંસ્થાઓ (Constitutional & Statutory Bodies)

સંસ્થા	પૂર્ણ નામ અને પ્રકાર (Type & Law)	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય (Core Work)
ECI	**Election Commission of India** બંધારણીય (અનુ. 324)	1 મુખ્ય કમિશનર + 2 અન્ય કમિશનર	**૬ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સંસદ દ્વારા SC ના જજની જેમ જ)	• પ્ર: સુકુમાર સેન • વ: રાજીવ કુમાર	રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, સંસદ અને વિધાનસભાઓની ચૂંટણી યોજવી.
UPSC	**Union Public Service Commission** બંધારણીય (અનુ. 315)	૧ અધ્યક્ષ + ૮ થી ૧૧ સભ્યો	**૬ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ જ)	• પ્ર: સર રોસ બાર્કર • વ: ડૉ. મનોજ સોની	કેન્દ્ર સરકારની ક્લાસ ૧-૨ (IAS, IPS વગેરે) ની સિવિલ સેવાઓની ભરતી કરવી.
SPSC	**State Public Service Commission** (GPSC) બંધારણીય (અનુ. 315)	૧ અધ્યક્ષ + ૬ થી ૮ સભ્યો	**૬ વર્ષ અથવા ૬૨ વર્ષ**	રાજ્યપાલ	માત્ર રાષ્ટ્રપતિ (SC ની તપાસ બાદ)	• પ્ર: જે. ઈ. સાન • વ: હસમુખ પટેલ (ઈન્ચાર્જ)	રાજ્યની ક્લાસ ૧, ૨ અને ગેઝેટેડ વર્ગ-૩ ની સિવિલ સેવાઓની ભરતી પરીક્ષા લેવી.
Finance	**Finance Commission** (નાણાં પંચ) બંધારણીય (અનુ. 280)	૧ અધ્યક્ષ + ૪ સભ્યો (દર ૫ વર્ષે)	રાષ્ટ્રપતિના આદેશ મુજબ	**રાષ્ટ્રપતિ**	**રાષ્ટ્રપતિ** દ્વારા	• પ્ર: કે. સી. નિયોગી • ૧૬મું: અરવિંદ પનગદિયા	કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે ટેક્સ (કર) ની આવકની ન્યાયી વહેંચણી નક્કી કરવી.
CAG	**Comptroller & Auditor General** બંધારણીય (અનુ. 148)	એક સભ્યની સંસ્થા	**૬ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સંસદ દ્વારા વિશેષ બહુમતીથી)	• પ્ર: વી. નરહરિ રાવ • વ: ગિરીશ ચંદ્ર મુર્મુ	કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોના જાહેર નાણાં અને તમામ ખર્ચાઓનું ઓડિટ કરવું.
AG	**Attorney General of India** બંધારણીય (અનુ. 76)	એક જ વ્યક્તિ (સર્વોચ્ચ કાયદા અધિકારી)	**રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી**	**રાષ્ટ્રપતિ**	**રાષ્ટ્રપતિ** ગમે ત્યારે હટાવી શકે	• પ્ર: એમ. સી. સેતલવાડ • વ: આર. વેંકટરામણી	ભારત સરકારના મુખ્ય કાનૂની સલાહકાર તરીકે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ લડવા.
NCSC	**National Commission for SCs** બંધારણીય (અનુ. 338)	૧ અધ્યક્ષ + ૧ ઉપાધ્યક્ષ + ૩ સભ્યો	**૩ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ**	**રાષ્ટ્રપતિ** દ્વારા	• પ્ર: સુરજ ભાન • વ: કિશોર મકવાણા	દેશમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC) ના લોકોના બંધારણીય હકોનું રક્ષણ કરવું.
GST	**GST Council** (GST પરિષદ) બંધારણીય (અનુ. 279A)	કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી + રાજ્યોના મંત્રીઓ	હોદ્દાની રૂએ	૧૦૧મો સુધારો, ૨૦૧૬	હોદ્દો ગુમાવતા આપોઆપ દૂર	• પ્ર: નિર્મલા સીતારમણ	સમગ્ર દેશમાં GST ના દરો, નિયમો અને ટેક્સ માળખામાં ફેરફાર કરવા.
NHRC	**National Human Rights Commission** વૈધાનિક (એક્ટ: 1993)	૧ અધ્યક્ષ + ૫ સભ્યો (+૭ હોદ્દાની રૂએ)	**૩ વર્ષ અથવા ૭૦ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સમિતિ ભલામણથી)	**રાષ્ટ્રપતિ** (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ)	• પ્ર: રંગનાથ મિશ્રા • વ: અરુણ કુમાર મિશ્રા	દેશમાં માનવ અધિકારોનું રક્ષણ અને માનવ અધિકાર ભંગની તપાસ કરવી.

સંસ્થા	પૂરું નામ અને પ્રકાર (Type & Law)	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય (Core Work)
SHRC	**State Human Rights Commission** વૈધાનિક (એક્ટ: 1993)	૧ અધ્યક્ષ + ૨ સભ્યો	**૩ વર્ષ અથવા ૭૦ વર્ષ**	રાજ્યપાલ	માત્ર રાષ્ટ્રપતિ (SC ની તપાસ બાદ)	• ગુજરાત વ: જસ્ટિસ ઉપાધ્યાય	રાજ્ય સ્તરે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘનની ફરિયાદોની તપાસ અને રક્ષણ કરવું.
NCW	**National Commission for Women** વૈધાનિક (એક્ટ: 1990)	૧ અધ્યક્ષ + ૫ સભ્યો (+૧ સચિવ)	**૩ વર્ષ** (ઉંમર મર્યાદા નથી)	**કેન્દ્ર સરકાર**	**કેન્દ્ર સરકાર** દ્વારા	• પ્ર: જયંતી પટનાયક • વ: રેખા શર્મા	મહિલાઓના કાનૂની હકોની સમીક્ષા અને મહિલા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી.
CIC	**Central Information Commission** વૈધાનિક (RTI એક્ટ, 2005)	૧ મુખ્ય કમિશનર + વધુમાં વધુ ૧૦ સભ્યો	**૩ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સમિતિ ભલામણથી)	**રાષ્ટ્રપતિ** (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ)	• પ્ર: વજાહત હબીબુલ્લાહ • વ: હીરાલાલ સામરિયા	માહિતી અધિકાર (RTI) હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર સામેની ફરિયાદો અને અપીલ સાંભળવી.
SIC	**State Information Commission** વૈધાનિક (RTI એક્ટ, 2005)	૧ મુખ્ય કમિશનર + વધુમાં વધુ ૧૦ સભ્યો	**૩ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ**	**રાજ્યપાલ** (સમિતિ ભલામણથી)	**રાજ્યપાલ** (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ)	• ગુ. પ્ર: વી. વી. રાવલ • ગુ. વ: અમૃત પટેલ	RTI એક્ટ હેઠળ ગુજરાત સરકારના વિભાગો સામેની ફરિયાદો અને અપીલ સાંભળવી.
CVC	**Central Vigilance Commission** વૈધાનિક (એક્ટ: 2003)	૧ મુખ્ય કમિશનર + મહત્તમ ૨ કમિશનર	**૪ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સમિતિ ભલામણથી)	**રાષ્ટ્રપતિ** (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ)	• પ્ર: નીતુર શ્રીનિવાસ રાવ • વ: પ્રવીણ કુમાર શ્રીવાસ્તવ	કેન્દ્ર સરકારના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી માળખા પર દેખરેખ અને CBI ની તપાસનું સુપરવિઝન.
Lokpal	**Lokpal** (કેન્દ્ર સ્તરે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી) વૈધાનિક (એક્ટ: 2013)	૧ અધ્યક્ષ + વધુમાં વધુ ૮ સભ્યો	**૫ વર્ષ અથવા ૭૦ વર્ષ**	**રાષ્ટ્રપતિ** (સમિતિ ભલામણથી)	**રાષ્ટ્રપતિ** (૧૦૦ સાંસદોની સહી બાદ SC તપાસથી)	• પ્ર: પિનાકી ચંદ્ર ઘોષ • વ: એ. એમ. ખાનવિલકર	વડાપ્રધાન, મંત્રીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ સામેના ભ્રષ્ટાચારની તપાસ.
Lokayukt	**Lokayukta** (ગુજરાત ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી) વૈધાનિક (ગુજરાત ધારો)	૧ મુખ્ય લોકાયુક્ત (નિવૃત્ત જજ)	**૫ વર્ષ અથવા ૭૦ વર્ષ**	**રાજ્યપાલ** (CJI અને વિપક્ષ નેતા સલાહથી)	**રાજ્યપાલ** (વિધાનસભામાં બહુમતી દરખાસ્ત બાદ)	• ગુ. પ્ર: ડી. એચ. શુક્લા • ગુ. વ: જસ્ટિસ આર. એચ. શુક્લા	ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો સામેના ભ્રષ્ટાચારની તપાસ.
NGT	**National Green Tribunal** (હરિત ટ્રિબ્યુનલ) વૈધાનિક (એક્ટ: 2010)	૧ અધ્યક્ષ + ૧૦ થી ૨૦ ન્યાયિક/ નિષ્ણાત સભ્યો	**૫ વર્ષ** (પુન:નિમણૂક નહિ)	**કેન્દ્ર સરકાર** (CJI ની સલાહથી)	**કેન્દ્ર સરકાર** (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ)	• પ્ર: લોકેશ્વર સિંહ પંતા • વ: જસ્ટિસ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવ	પર્યાવરણ, જંગલો અને કુદરતી સંસાધનોના કેસોનો હ મહિનામાં નિકાલ કરવો.

🔥 પંચાયતી રાજ શોર્ટ ટ્રીક્સ અને નિયમો (Panchayati Raj Master Keys):

- **પ્રમુખ પદ કાર્યકાળ:** તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો ૫ વર્ષ માટે ચૂંટાય છે, પરંતુ તેમના ****પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખનો કાર્યકાળ માત્ર ૨.૫ વર્ષ (ઢોંચ વર્ષ)**** હોય છે. ૨.૫ વર્ષ બાદ ફરી ચૂંટણી થાય છે.
- **મધ્યવર્તી ભંગનો નિયમ:** જો કોઈ પંચાયત ૫ વર્ષ પહેલાં સુપરસીડ કે ભંગ થાય, તો નવી ચૂંટાયેલી પંચાયત માત્ર ****બાકી બચેલા સમય (Remaining Period)**** માટે જ કાર્યરત રહેશે, આખા ૫ વર્ષ માટે નહિ.
- **રાજીનામું ચેઈન:** સભ્યો અને ઉપસરપંચ → સરપંચને; સરપંચ → TDO ને; તાલુકા પ્રમુખ → જિલ્લા પ્રમુખને; જિલ્લા પ્રમુખ → વિકાસ કમિશનર (રાજ્ય સરકાર) ને રાજીનામું સોંપે છે.
- **સમરસ ગ્રામ પંચાયત:** ઓક્ટોબર ૨૦૦૧ થી શરૂ થયેલી યોજના મુજબ, જો આખું ગામ ચૂંટણી વિના સર્વસંમતિથી બિનહરીફ (Unopposed) સરપંચ-સભ્યો નક્કી કરે, તો સરકાર પ્રોત્સાહક આર્થિક ગ્રાન્ટ આપે છે.

💡 બંધારણીય અને વૈધાનિક સંસ્થાઓની પરીક્ષાલક્ષી માસ્ટર કી (Commissions Cheat Sheet):

- **નિમણૂક vs હટાવવાની અલ્ટીમેટ સત્તા:** `SPSC (GPSC)` અને `SHRC` ના વડાઓની નિમણૂક ભલે ****રાજ્યપાલ**** કરે, પણ તેમને હટાવવાની સત્તા માત્ર ****રાષ્ટ્રપતિ**** પાસે જ છે. આ પ્રશ્ન વારંવાર પરીક્ષામાં છેતરે છે.
- **CVC અપવાદ:** આખા વિસ્તમાં માત્ર ****CVC (કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ)**** નો કાર્યકાળ ખાસ ૪ વર્ષ અથવા ૬૫ વર્ષ ****નો**** છે, જે સૌથી અલગ અને વિશિષ્ટ છે.
- **સુપ્રીમ કોર્ટ (SC) ની તપાસ:** UPSC, SPSC, NHRC, SHRC, CIC, SIC, CVC ના અધ્યક્ષોને પદ પરથી હટાવતા પહેલાં સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે કાયદાકીય તપાસ અને રિપોર્ટ મેળવવો બંધારણીય રીતે ફરજિયાત છે.
- **પુનઃનિમણૂક પર પ્રતિબંધ:** `NGT` (રાષ્ટ્રીય હરિત ન્યાયાધિકરણ) ના અધ્યક્ષ કે સભ્યો તેમનો ૫ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો કર્યા પછી તે જ પદ પર કે દેશમાં અન્ય કોઈ સરકારી હોદ્દા પર ફરીથી નિમણૂક મેળવી શકતા નથી.

ભારત અને ગુજરાતની મહત્વની સંસ્થાઓ અને આયોગો (સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા)

પરીક્ષા લક્ષી અગત્યની વિગતો: બંધારણીય અને વૈધાનિક સંસ્થાઓનું સંકલન

૧. બંધારણીય સંસ્થાઓ (CONSTITUTIONAL BODIES)

સંસ્થા (Short)	પૂર્ણ નામ અને બંધારણીય સ્થાન	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય / સત્તા
ECI	Election Commission of India (ભારતનું ચૂંટણી પંચ) અનુચ્છેદ: 324 (ભાગ-15)	1 મુખ્ય કમિશનર (CEC) + 2 અન્ય કમિશનર	૬ વર્ષ કે ૬૫ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાષ્ટ્રપતિ	રાષ્ટ્રપતિ (CEC ને સંસદ દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના જજની જેમ જ હટાવી શકાય)	• પ્રથમ: સુકુમાર સેન • વર્તમાન: રાજીવ કુમાર	રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, સંસદ (લોકસભા/ રાજ્યસભા) અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓની સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજવી.
UPSC	Union Public Service Commission (સંઘ લોકસેવા આયોગ) અનુચ્છેદ: 315-323 (ભાગ-14)	સામાન્ય રીતે ૧ અધ્યક્ષ + ૯ થી ૧૧ સભ્યો	૬ વર્ષ કે ૬૫ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાષ્ટ્રપતિ	રાષ્ટ્રપતિ (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ અને ભલામણ બાદ જ)	• પ્રથમ: સર રોસ બાર્કર • વર્તમાન: ડૉ. મનોજ સોની	કેન્દ્ર સરકારની ક્લાસ ૧ અને ૨ (IAS, IPS, IFS વગેરે) ની અખિલ ભારતીય સેવાઓની સીધી ભરતી માટેની પરીક્ષાઓ યોજવી.
SPSC	State Public Service Commission (રાજ્ય લોકસેવા આયોગ - GPSC) અનુચ્છેદ: 315-323 (ભાગ-14)	૧ અધ્યક્ષ + ૬ થી ૮ સભ્યો (ગુજરાત નિયમ મુજબ)	૬ વર્ષ કે ૬૨ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાજ્યપાલ	માત્ર રાષ્ટ્રપતિ (રાજ્યપાલ હટાવી શકતા નથી, SC ની તપાસ બાદ)	• પ્રથમ: જે. ઈ. સાન • વર્તમાન: હસમુખ પટેલ (ઈન્ચાર્જ)	રાજ્ય સરકારની ક્લાસ ૧, ૨ અને ગેઝેટેડ ક્લાસ ૩ ની નાગરિક સેવાઓ (GPSC) ની ભરતી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષાઓનું આયોજન કરવું.
Finance Comm.	Finance Commission (નાણાં પંચ) અનુચ્છેદ: 280 (ભાગ-12)	૧ અધ્યક્ષ + ૪ સભ્યો (દર ૫ વર્ષે રચના થાય)	રાષ્ટ્રપતિના આદેશ મુજબ (પુનઃનિમણૂકને પાત્ર)	રાષ્ટ્રપતિ	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા	• પ્રથમ: કે. સી. નિયોગી • ૧૬મું નાણાં પંચ: અરવિંદ પનગઢિયા	કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે શુદ્ધ કર (Tax) ની આવકની ન્યાયી વહેંચણી અને રાજ્યોને અપાતી ગ્રાન્ટ અંગે ભલામણો કરવી.
CAG	Comptroller and Auditor General (નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક) અનુચ્છેદ: 148-151 (ભાગ-5)	એક સભ્યની સંસ્થા (માત્ર CAG પોતે)	૬ વર્ષ કે ૬૫ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાષ્ટ્રપતિ	રાષ્ટ્રપતિ (સુપ્રીમ કોર્ટના જજની જેમ જ સંસદના બંને ગૃહોમાં વિશેષ બહુમતીથી)	• પ્રથમ: વી. નરહરિ રાવ • વર્તમાન: ગિરીશ ચંદ્ર મુર્મુ	કેન્દ્ર અને તમામ રાજ્ય સરકારોના જાહેર નાણાં અને તમામ ખર્ચાઓનું ઓડિટ કરવું તથા તેના અહેવાલો રાષ્ટ્રપતિ/રાજ્યપાલને આપવા.

સંસ્થા (Short)	પૂરું નામ અને બંધારણીય સ્થાન	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય / સત્તા
AG	Attorney General of India (ભારતના મહાન્યાયવાદી) અનુચ્છેદ: 76 (ભાગ-5)	એક જ વ્યક્તિ (દેશના સર્વોચ્ચ કાયદાકીય અધિકારી)	કોઈ ચોક્કસ કાર્યકાળ નથી (રાષ્ટ્રપતિની મરજી સુધી)	રાષ્ટ્રપતિ (કેન્દ્ર સરકારની સલાહથી)	રાષ્ટ્રપતિ ગમે ત્યારે હટાવી શકે (સરકાર બદલાતા રાજીનામું આપે)	• પ્રથમ: એમ. સી. સેતલવાડ • વર્તમાન: આર. વેંકટરામણી	ભારત સરકારના મુખ્ય કાનૂની સલાહકાર તરીકે કાર્ય કરવું અને દેશની કોઈપણ અદાલતમાં સરકાર પક્ષે હાજર રહી કેસ લડવો.
NCSC	National Commission for SCs (રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જાતિ આયોગ) અનુચ્છેદ: 338 (ભાગ-16)	૧ અધ્યક્ષ + ૧ ઉપાધ્યક્ષ + ૩ સભ્યો	૩ વર્ષ	રાષ્ટ્રપતિ	રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા	• પ્રથમ: સૂરજ ભાન • વર્તમાન: કિશોર મકવાણા	દેશમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC) ના લોકોના બંધારણીય અને કાનૂની હકોના રક્ષણની દેખરેખ અને અત્યાચાર સામે તપાસ કરવી.
GST Council	Goods and Services Tax Council (GST પરિષદ) અનુચ્છેદ: 279A (ભાગ-12)	અધ્યક્ષ: કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી સભ્યો: તમામ રાજ્યોના નાણાં મંત્રીઓ	હોદ્દાની રૂએ (જ્યાં સુધી મંત્રીપદ પર રહે)	૧૦૧મો બંધારણીય સુધારો, ૨૦૧૬ દ્વારા સ્થાપિત	હોદ્દો ગુમાવતા આપોઆપ દૂર થાય	• હોદ્દાની રૂએ પ્રમુખ: નિર્મલા સીતારમણ (કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી)	સમગ્ર દેશમાં જીએસટી (GST) ના દરો, મુક્તિ મર્યાદા, નિયમો અને ટેક્સ માળખામાં ફેરફાર કે સુધારા અંગે સર્વાનુમતે નિર્ણય લેવા.

૨. વૈધાનિક સંસ્થાઓ (STATUTORY BODIES)

સંસ્થા (Short)	પૂરું નામ અને કાયદાકીય પીઠબળ	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય / સત્તા
NHRC	National Human Rights Commission (રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ) માનવ અધિકાર એક્ટ, 1993	૧ અધ્યક્ષ + ૫ સભ્યો (+ ૭ હોદ્દાની રૂએ સભ્યો)	૩ વર્ષ કે ૭૦ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાષ્ટ્રપતિ (PM ની અધ્યક્ષતાવાળી ૬ સભ્યોની સમિતિની ભલામણથી)	રાષ્ટ્રપતિ (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ અને ભલામણ બાદ)	• પ્રથમ: રંગનાથ મિશ્રા • વર્તમાન: અરુણ કુમાર મિશ્રા	દેશમાં માનવ અધિકારોનું રક્ષણ કરવું, જેલોની સ્થિતિ સુધારવી અને માનવ અધિકાર ભંગના કેસોની સ્વોટો (Suo-motu) તપાસ કરવી.
SHRC	State Human Rights Commission (રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ) માનવ અધિકાર એક્ટ, 1993	૧ અધ્યક્ષ + ૨ સભ્યો	૩ વર્ષ કે ૭૦ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાજ્યપાલ (CM ની અધ્યક્ષતાવાળી સમિતિની ભલામણથી)	માત્ર રાષ્ટ્રપતિ (રાજ્યપાલ હટાવી શકતા નથી, SC ની તપાસ બાદ)	• ગુજરાત વર્તમાન: જસ્ટિસ ઉપાધ્યાય (કાર્યવાહક)	રાજ્ય સ્તરે (સામાન્ય રીતે સાતમી અનુસૂચિની રાજ્ય અને સંયુક્ત સૂચિ હેઠળના વિષયોમાં) માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘનની તપાસ કરવી.

સંસ્થા (Short)	પૂર્ણ નામ અને કાયદાકીય પીઠબળ	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય / સત્તા
NCW	National Commission for Women (રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ) NCW એક્ટ, 1990 (સ્થાપના: 1992)	૧ અધ્યક્ષ + ૫ સભ્યો (+ ૧ સચિવ)	૩ વર્ષ (કોઈ ઉંમર મર્યાદા નથી)	કેન્દ્ર સરકાર	કેન્દ્ર સરકાર (નાદાર બને, ગેરવર્તણૂક કરે કે સતત ૩ બેઠકોમાં ગેરહાજર રહે)	- પ્રથમ: જયંતી પટનાયક - વર્તમાન: રેખા શર્મા	મહિલાઓના બંધારણીય અને કાનૂની હકોની સુરક્ષાની સમીક્ષા કરવી અને મહિલા ઉત્કર્ષ સંબંધિત નીતિઓ માટે સરકારને ભલામણ કરવી.
CIC	Central Information Commission (કેન્દ્રીય માહિતી આયોગ) RTI એક્ટ, 2005	૧ મુખ્ય માહિતી કમિશનર + વધુમાં વધુ ૧૦ કમિશનર્સ	૩ વર્ષ કે ૬૫ વર્ષ (કેન્દ્ર સરકારના નિયમ મુજબ)	રાષ્ટ્રપતિ (PM, વિપક્ષ નેતા અને ૧ કેબિનેટ મંત્રીની સમિતિ)	રાષ્ટ્રપતિ (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ ગેરવર્તણૂકના આધારે)	- પ્રથમ: વજાહત હબીબુલ્લાહ - વર્તમાન: હીરાલાલ સામરિયા	માહિતી અધિકાર (RTI) હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના તમામ મંત્રાલયો અને જાહેર સાહસો સામેની ફરિયાદો અને દ્વિતીય અપીલ પર આખરી નિર્ણય આપવો.
SIC	State Information Commission (રાજ્ય માહિતી આયોગ - ગુજરાત) RTI એક્ટ, 2005	૧ રાજ્ય મુખ્ય માહિતી કમિશનર + વધુમાં વધુ ૧૦ કમિશનર્સ	૩ વર્ષ કે ૬૫ વર્ષ (કેન્દ્ર સરકારના નિયમ મુજબ)	રાજ્યપાલ (CM, વિપક્ષ નેતા અને ૧ કેબિનેટ મંત્રીની સમિતિ)	રાજ્યપાલ (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ ગેરવર્તણૂકના આધારે)	- ગુજરાત પ્રથમ: વી. વી. રાવલ - વર્તમાન: અમૃત પટેલ	માહિતી અધિકાર (RTI) એક્ટ હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય સરકારના તમામ વિભાગો, કચેરીઓ સામેની ફરિયાદો સાંભળવી અને દંડ કરવો.
CVC	Central Vigilance Commission (કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ) CVC એક્ટ, 2003 (સ્થાપના: 1964)	૧ કેન્દ્રીય સતર્કતા કમિશનર + વધુમાં વધુ ૨ સતર્કતા કમિશનર્સ	૪ વર્ષ કે ૬૫ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાષ્ટ્રપતિ (PM, ગૃહમંત્રી અને લોકસભાના વિપક્ષ નેતાની સમિતિ)	રાષ્ટ્રપતિ (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ બાદ ગેરવર્તણૂક કે અસમર્થતા પર)	- પ્રથમ: નીતુર શ્રીનિવાસ રાવ - વર્તમાન: પ્રવીણ કુમાર શ્રીવાસ્તવ	કેન્દ્ર સરકારના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી માળખા પર દેખરેખ રાખવી અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ CBI ની તપાસનું સુપરવિઝન કરવું.
Lokpal	Lokpal (લોકપાલ - કેન્દ્ર સ્તરે) લોકપાલ અને લોકાયુક્ત એક્ટ, 2013	૧ અધ્યક્ષ + વધુમાં વધુ ૮ સભ્યો (૫૦% ન્યાયિક ક્ષેત્રના)	૫ વર્ષ કે ૭૦ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાષ્ટ્રપતિ (PM, સ્પીકર, લોકસભા વિપક્ષ નેતા, CJI ની સમિતિ)	રાષ્ટ્રપતિ (સંસદના ૧૦૦ સાંસદોની સહીવાળી અરજી અને SC ની તપાસ બાદ)	- પ્રથમ: પિનાકી ચંદ્ર ઘોષ - વર્તમાન: અજય માણિકરાવ ખાનવિલકર	વડાપ્રધાન (અમુક અપવાદો સાથે), કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, સાંસદો અને ક્લાસ-૧ થી ૪ સુધીના તમામ સરકારી કર્મચારીઓ સામે ભ્રષ્ટાચારની તપાસ કરવી.
Lokayukt	Lokayukta (લોકાયુક્ત - ગુજરાત સ્તરે) ગુજરાત લોકાયુક્ત આયોગ ધારો	૧ મુખ્ય લોકાયુક્ત (સામાન્ય રીતે હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ)	૫ વર્ષ કે ૭૦ વર્ષ (જે વહેલું હોય તે)	રાજ્યપાલ (હાઈકોર્ટના મુખ્ય જજ અને વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા સાથે ચર્ચા કરી)	રાજ્યપાલ (ગુજરાત વિધાનસભામાં વિશેષ પ્રસ્તાવ પસાર થયા બાદ)	- ગુજરાત પ્રથમ: ડી. એચ. શુક્લા - વર્તમાન: જસ્ટિસ આર. એચ. શુક્લા	ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને તમામ રાજ્ય કક્ષાના સાર્વજનિક સેવકો સામે ભ્રષ્ટાચાર અને પદના દુરુપયોગની તપાસ કરવી.

સંસ્થા (Short)	પૂરું નામ અને કાયદાકીય પીઠબળ	સભ્ય સંખ્યા	કાર્યકાળ / ઉંમર	નિમણૂક કોણ કરે?	પદ પરથી કોણ હટાવે?	પ્રથમ અને વર્તમાન વડા	મુખ્ય કાર્ય / સત્તા
NGT	National Green Tribunal (રાષ્ટ્રીય હરિત ન્યાયાધિકરણ) રાષ્ટ્રીય હરિત ટ્રિબ્યુનલ એક્ટ, 2010	૧ અધ્યક્ષ + ૧૦ થી ૨૦ ન્યાયિક અને વિષય નિષ્ણાત સભ્યો	૫ વર્ષ (પુનઃનિમણૂકને પાત્ર નથી. ઉંમર પદ મુજબ ૬૫/૬૭)	કેન્દ્ર સરકાર (ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ - CJI ની સલાહથી)	કેન્દ્ર સરકાર (સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ અને ભલામણ બાદ)	- પ્રથમ: લોકેશ્વર સિંહ પંતા - વર્તમાન: જસ્ટિસ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવ	પર્યાવરણ પ્રદૂષણ, જંગલોનું સંરક્ષણ અને કુદરતી સંસાધનોને થયેલ નુકસાન અંગેના કેસોનો નાગરિક પ્રક્રિયા સંહિતા (CPC) મુક્ત ૬ મહિનામાં નિકાલ કરવો.

💡 પરીક્ષા લક્ષી ખાસ નોંધ (Important Master Key Tips):

- અપવાદરૂપ કાર્યકાળ (CVC): સામાન્ય રીતે બંધારણીય સંસ્થાઓમાં ૬ વર્ષ અને અન્ય વૈધાનિકમાં ૩ કે ૫ વર્ષ હોય છે, પરંતુ **CVC (કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગ) નો કાર્યકાળ ખાસ ૪ વર્ષનો છે**, જે પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે.
- રાજ્યપાલ vs રાષ્ટ્રપતિ સત્તા હટાવવાની (SPSC & SHRC): SPSC (GPSC) અને SHRC (રાજ્ય માનવ અધિકાર આયોગ) ના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક રાજ્યપાલ કરે છે, પરંતુ તેમને પદ પરથી હટાવવાની સત્તા માત્ર રાષ્ટ્રપતિ પાસે જ છે.
- સુપ્રીમ કોર્ટની તપાસ ફરજિયાત: UPSC, SPSC, NHRC, SHRC, CIC, SIC અને CVC ના અધ્યક્ષોને હોદ્દા પરથી દૂર કરતા પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટ (SC) પાસે કાયદાકીય તપાસ કરાવવી અનિવાર્ય છે.
- પુનઃનિમણૂક પ્રતિબંધ: NGT અને UPSC ના અધ્યક્ષ કે સભ્યો તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા બાદ તે જ પદ પર અથવા સરકારના અન્ય કોઈ પદ પર પુનઃનિમણૂક મેળવી શકતા નથી.